

**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO CARABOBO**

**PLIEGO DE CONDICIONES
CONCURSO ABIERTO
GEC-CA-015-2026**

**REHABILITACIÓN Y MEJORAS DE LOS ESPACIOS
RECREATIVOS EN DRACULAKIDS, PARROQUIA SAN
JOSÉ, MUNICIPIO VALENCIA, ESTADO CARABOBO.**

JUNIO 2026

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
GOBERNACIÓN DEL ESTADO CARABOBO

COMISIÓN DE CONTRATACIONES DE LA GOBERNACIÓN BOLIVARIANA DEL
ESTADO CARABOBO

PLIEGO DE CONDICIONES

CONCURSO ABIERTO

GEC-CA-015-2026

CAPÍTULO I

CONSIDERACIONES GENERALES

1.- DEFINICIONES BÁSICAS GLOSARIO DE TÉRMINOS

De acuerdo a la normativa aplicable para la presente contratación, se definen los siguientes términos:

Contratante: Sujeto contemplado en el ámbito de aplicación del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, que ejecuta los procesos previstos para la selección y administración de contratos referidos a la adquisición de bienes, prestación de servicios o ejecución de obras.

Unidad Usuaria: Es la unidad responsable de efectuar las actividades previas a la contratación, formular el requerimiento a la Unidad Contratante, administrar el contrato y evaluar la actuación y desempeño del contratista en los procedimientos de contratación previstos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.

Unidad Contratante: Es la unidad responsable de solicitar y analizar las ofertas, preparar el informe de recomendación, solicitar el otorgamiento de la adjudicación, recomendar la declaratoria de desierto o terminación del procedimiento, para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras, en las modalidades de Consulta de Precios y Contratación Directa, así como, en los procedimientos excluidos de la aplicación de las modalidades.

En la realización de concursos abiertos y cerrados, la Comisión de Contrataciones actuará como unidad contratante.

Comisión de Contratación: Cuerpo colegiado multidisciplinario, cuyos miembros son designados, por la máxima autoridad de los contratantes, representando las áreas: legal, técnica y financiera.

Participante: Es cualquier persona natural o jurídica, o conjunto de ellas, independientemente de su forma de organización, que haya adquirido el pliego de condiciones para participar en un Concurso Abierto o un Concurso Abierto Anunciado Internacionalmente, o que sea invitado a presentar oferta en un Concurso Cerrado, Consulta de Precios, Contratación Directa o en cualquier procedimiento excluido de modalidad de contratación señalado en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.

Oferente: Es la persona natural o jurídica o conjunto de ellas, independientemente de su forma de organización que ha presentado una manifestación de voluntad de participar, o una oferta en alguna de las modalidades previstas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley o en los procedimientos excluidos de modalidad.

Contratista: Persona natural o jurídica, o conjunto de ellas, independientemente de su forma de organización que ejecuta una obra, suministra bienes o presta un servicio, para alguno de los contratantes sujetos del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, en virtud de un contrato, sin que medie relación de dependencia.

Pequeño Actor Económico: Persona natural o jurídica, o conjunto de ellas, independientemente de su forma de organización, que tenga por objeto o desarrolle, aun eventualmente, actividades a los fines de la generación, circulación, distribución o comercialización de productos, bienes o prestación de servicios comerciantes, y los derivados de actos de comercio, cuyos ingresos producto de su actividad no superen anualmente un monto equivalente a ocho mil unidades tributarias (8.000 U.T.).

Mediano Actor Económico: Persona jurídica, o conjunto de ellas, independientemente de su forma de organización, que tenga por objeto o desarrolle, aun eventualmente, actividad a los fines de la generación, circulación, distribución o comercialización de productos, bienes o prestación de servicios comerciales, y los derivados de actos de comercio, que tengan una nómina promedio anual de hasta cuarenta (40) trabajadores y cuyos ingresos producto de su actividad no superen anualmente un monto equivalente a ocho mil uno unidades tributarias hasta cuarenta mil unidades tributarias (8.001 U.T. hasta 40.000 U.T.).

Servicios Profesionales: Son los servicios prestados por personas naturales o jurídicas, en virtud de actividades de carácter científico, técnico, artístico, intelectual, creativo, docente o en el ejercicio de su profesión, realizados en nombre propio o por personal bajo su dependencia.

Servicios Básicos: Son los servicios requeridos para el funcionamiento del contratante en el desarrollo de sus competencias, que incluyen: electricidad, agua, aseo urbano, gas, telefonía, postales y redes informáticas.

Servicios Comerciales: Actividades que principalmente impliquen prestaciones de hacer a favor de un tercero, con ánimo de obtención de lucro o remuneración en general, excluidos los contratos de obras, servicios básicos, profesionales, laborales y financieros.

Obra: Es la construcción, rehabilitación, remodelación, restauración, ampliación o reparación total o parcial de edificaciones, infraestructuras para servicios básicos, vialidad, plantas o complejos de plantas, preparación, adecuación de áreas de trabajos. No constituye obra el solo mantenimiento de edificaciones.

Calificación por el Contratante: Es el resultado del examen de la capacidad legal, técnica y financiera que se le realiza a un participante para que pueda presentar ofertas.

Clasificación: Es la ubicación del interesado en las categorías de especialidades del Registro Nacional de Contratistas, definidas por el Servicio Nacional de Contrataciones, con base a su capacidad técnica general.

Presupuesto Base: Es una estimación de los costos que se generan por las especificaciones técnicas requeridas para la ejecución de obras, la adquisición de bienes o la prestación de servicios.

Pliego de Condiciones y Condiciones de la Contratación: Es el documento donde se establecen las reglas básicas, requisitos o especificaciones que rigen para las modalidades de selección de contratistas establecidas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, así como para los procedimientos excluidos de modalidad.

Oferta: Es aquella propuesta para suministrar un bien, prestar un servicio ejecutar una obra, que ha sido presentada por una persona natural o jurídica, cumpliendo con los requisitos exigidos por el Contratante.

Desviación Sustancial: Divergencia o reserva mayor con respecto a los términos, requisitos y especificaciones del pliego de condiciones o condiciones generales de la contratación, en la que incurren los oferentes y que harían improbable el suministro del bien o del servicio o ejecución de obras en las condiciones solicitadas por el contratante.

Emergencia Comprobada: Son los hechos o circunstancias sobrevenidas que tienen como consecuencia la paralización, o la amenaza de paralización total o parcial de las actividades, o del desarrollo de las competencias del contratante.

Procesos Productivos: Conjunto de acciones sucesivas necesarias que requieren una serie de operaciones sobre los materiales con la ayuda de medios técnicos, habilidades y saberes, pudiendo resultar la obtención de bienes como resultado de un ciclo de transformación, productos provenientes de procesos de explotación o servicios asociados a los aspectos sustantivos del contratante.

Medios Electrónicos: Son instrumentos, dispositivos, elementos o componentes tangibles o intangibles que obtienen, crean, almacenan, administran, codifican, manejan, mueven, controlan, transmiten y reciben de forma automática o no, datos o mensajes de datos cuyo significado aparece claro para las personas o procesadores de datos destinados a interpretarlos.

Cadena Agroalimentaria: Es el conjunto de los factores involucrados en las actividades de producción primaria, transformación, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización y consumo de alimentos.

Compromiso de Responsabilidad Social: Son todos aquellos compromisos que los oferentes establecen en su oferta, para la atención de por lo menos una de las demandas sociales relacionadas con:

- a. La ejecución de proyectos de desarrollo socio comunitario.
- b. La creación de nuevos empleos permanentes.
- c. Formación socio productiva de integrantes de la comunidad.
- d. Venta de bienes a precios solidarios o al costo.
- e. Aportes en dinero o especie a programas sociales determinados por el Estado o a instituciones sin fines de lucro.
- f. Cualquier otro que satisfaga las necesidades prioritarias del entorno social del contratante.

Modalidades de Contratación: Son las categorías que disponen los sujetos del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, establecidas para efectuarla selección de contratistas para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras

Concurso Abierto: Es la modalidad de selección pública del contratista, en la que pueden participar personas naturales y jurídicas nacionales y extranjeras, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley; como su Reglamento y las condiciones particulares inherentes al pliego de condiciones.

Concurso Cerrado: Es la modalidad de selección del contratista en la que al menos cinco (5) participantes son invitados de manera particular a presentar ofertas por el contratante, con base en su capacidad técnica, financiera y legal.

Consulta de Precios: Es la modalidad de selección de contratista en la que, de manera documentada, se consultan precios por lo menos tres (3) proveedores de bienes, ejecutores de obras o prestadores de servicios.

Contratación Directa: Es la modalidad de selección de contratista que realiza el contratante, aplicándolos supuestos cualitativos contemplados en el presente Decreto con Rango, Valor y fuerza de Ley.

Acto Motivado para Contratación Directa: Acto dictado conforme a la Ley que regula la materia de procedimientos administrativos, que debe contener, toda la información que justifique la contratación, y especialmente: exposición sucinta de los hechos, justificación legal, fundamentación y decisión de la contratación directa con mención del contratista seleccionado.

Subasta Inversa: Mecanismo de selección que solo puede ser utilizado en la modalidad de Consulta de Precios, mediante la propuesta electrónica de ofertas que pueden ser mejoradas en el precio y dentro del lapso que establezca el contratante en las condiciones de la contratación.

Contrato: Instrumento jurídico que regula la ejecución de una obra, prestación de un servicio o suministro de bienes, incluidas las órdenes de compra u órdenes de servicio, que se podrán utilizar para la adquisición de bienes o suministros de servicios. Deberá contener: precio, cantidades, forma de pago, tiempo, forma de entrega, especificaciones contenidas en el pliego de condiciones o condiciones de la contratación y oferta.

Contrato Marco: Contrato suscrito entre los contratantes y contratistas para regular la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras que por sus características o recurrencia dificulten establecerla contratación por cantidades fijas. Para ello, los contratantes deberán aplicar el procedimiento de selección correspondiente, con una estimación global máxima de precio y cantidades. En estos casos, la adjudicación establecerá los precios unitarios de los rubros o partidas que conforman la contratación, con un monto total máximo del contrato, el cual se ejecutara por órdenes de compra, servicio y de ejecución de obra, en las cuales se establecerán las condiciones y términos específicos de las cantidades a ejecutar, no existiendo la obligación por parte del contratante de ejecutar una cantidad determinada ni de pagar al contratista el monto máximo establecido.

Convenio Marco: Mecanismo mediante el cual el Servicio Nacional de Contrataciones, selecciona proveedores con los que los contratantes podrán contratar, bienes y servicios que requieran y que sean ofertados a través de catálogos electrónicos que se elaboren para este tipo de contrataciones. Los contratos resultantes de estos convenios serán suscritos por cada uno de los contratantes requirentes de los bienes o servicios.

Alianza Estratégica: Consiste en el establecimiento de mecanismos de cooperación entre el contratante y personas naturales o jurídicas o conjunto de ellas, independientemente de su forma de organización, en la combinación de esfuerzos, fortalezas y habilidades, para la obtención de bienes, servicios u obras asociados al proceso productivo o a las actividades sustantivas del contratante, debiendo establecerse en el documento donde se formalice, las ventajas que represente para el contratante la alianza estratégica en comparación con la aplicación de las modalidades de selección de contratistas. Comprenderán igualmente los

acuerdos entre órganos y entes de la Administración Pública, en un proceso de gestión con las comunidades organizadas.

Alianza Comercial: Son acuerdos que establece el contratante con personas naturales o jurídicas o conjunto de ellas, independientemente de su forma de organización, que tienen un objetivo común específico para el beneficio mutuo con ánimo de obtención de lucro o remuneración en general, debiendo establecerse en el documento donde se formalice, las ventajas que represente para el contratante la alianza comercial en comparación con la aplicación de las modalidades de selección de contratistas.

Adjudicación plurianual: Adjudicación de obras, prestación de servicios o adquisición de bienes, cuya ejecución se estipule realizar en el transcurso de dos o más ejercicios fiscales.

Patrocinio: Acuerdo con personas naturales o jurídicas que tiene por objeto promover talentos y valores deportivos, artísticos, literarios, científicos o académicos, con la intención de obtener un beneficio mutuo.

Aclaratoria: Comunicación escrita dirigida por la Comisión de Contratación a todos los oferentes, antes de la entrega de las propuestas, en la cual se aclaran las posibles dudas o confusiones planteadas por los participantes en relación a cualesquiera de los documentos de la contratación.

Lista de Precios: es la relación de precios unitarios ofertados, por los renglones o posiciones incluidos dentro del alcance los bienes a adquirir, servicios a prestar u obras a ser ejecutadas, considerados en los pliegos o en las condiciones de la contratación cuyo resultado será la adjudicación y firma de un Contrato Marco.

Proyectos productivos sustentables: son los proyectos desarrollados con aportes del Estado o de particulares, para procurar la producción de bienes y servicios de manera continua, utilizando las unidades de producción, sus recursos para garantizar esa continuidad y lograr el sostenimiento de las actividades económicas y sociales contenidas en el proyecto.

Servicios de Redes Informáticas de Información: corresponde a los servicios asociados a la instalación de los equipos para el manejo de datos a través de redes internas o externas de información. Excluye los equipos y accesorios necesarios para el funcionamiento de las redes.

Fondo Nacional para el Desarrollo del Deporte, la Actividad Física y la Educación Física: Es un Fondo constituido por los aportes de las empresas u otras organizaciones públicas y privadas que realicen actividades económicas en el país con fines de lucro, siempre que su Utilidad Neta o Ganancia Contable sea superior a las veinte mil unidades

tributarias (20.000 U.T.); así como por las donaciones y cualquier otro aporte extraordinario que haga la República, los estados, los municipios o cualquier entidad pública o privada.

Solvencia Laboral: Es un documento administrativo emanado del Ministerio del Trabajo, que certifica que el patrono o patrona respeta efectivamente los derechos humanos laborales y sindicales de sus trabajadores y trabajadoras, el cual constituye un requisito imprescindible para celebrar contratos, convenios y acuerdos con el Estado.

Solvencia del Fondo Nacional para el Desarrollo del Deporte, la Actividad Física y la Educación Física: Es el certificado electrónico emitido por el Instituto Nacional de Deportes, una vez declarado los Ejercicios Fiscales y si correspondiera, enterado el aporte a dicho Fondo por parte del sujeto pasivo.

Superintendencia de la Actividad Aseguradora: Órgano competente del control, vigilancia, supervisión y fiscalización de la Actividad Aseguradora en el país, adscrito al Ministerio del poder Popular, y que actúa bajo la dirección y responsabilidad del Superintendente de la Actividad Aseguradora.

1.1.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

EL EJECUTIVO DEL ESTADO CARABOBO, decide celebrar el procedimiento cuyo objeto es la **“REHABILITACIÓN Y MEJORAS DE LOS ESPACIOS RECREATIVOS EN DRACULAKIDS, PARROQUIA SAN JOSÉ, MUNICIPIO VALENCIA, ESTADO CARABOBO.”**, con la rehabilitación y mejoras del Parque Drakula Kids es crucial para garantizar la seguridad, funcionalidad y durabilidad de esta infraestructura, impactando positivamente en la calidad de vida de las comunidades, ya que puede seguir operando a largo plazo, reduciendo accidentes dentro de sus atracciones, fomenta el turismo local e inspira a los visitantes a cuidar ellos mismos del espacio. Para tal fin, se llevará a cabo el procedimiento de contratación pública bajo la modalidad de selección correspondiente al **CONCURSO ABIERTO**, mediante el mecanismo de **“ACTO ÚNICO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE SOBRES CONTENTIVO DE MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD DE PARTICIPAR, DOCUMENTOS DE CALIFICACIÓN Y OFERTAS”**.

En tal sentido, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos 65 y 66 del Decreto publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.154 de fecha 19 de noviembre de 2014, ha desarrollado el presente Pliego de Condiciones con el objeto de establecer reglas, condiciones y criterios objetivos, de posible verificación y revisión aplicables para la preparación, presentación, evaluación y comparación de las ofertas, que sirvan de base para el otorgamiento de la Adjudicación, logrando con ello optimizar el procedimiento de Selección de Contratistas.

Los participantes, estarán sujetos al cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Contrataciones Públicas, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de

Venezuela Extraordinaria N° 6.154 de fecha 19 de noviembre de 2014, al Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39181 en fecha 19 de mayo de 2009, a la Ley Constitucional Contra la Guerra Económica para la Racionalidad y Uniformidad en la Adquisición de Bienes, Servicios y Obras Públicas, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.318 de fecha 11 de Enero de 2018; así como al cumplimiento de las reglas, condiciones y criterios establecidos en este Pliego de Contratación y el Aviso publicado en las páginas web oficiales (www.carabobo.gob.ve y www.snc.gob.ve).

1.2.- FUENTE DE LOS FONDOS

Con los aportes de **SITUADO CONSTITUCIONAL**, se efectuarán los pagos que genere la Contratación objeto del presente procedimiento, sin embargo, si surgen nuevas fuentes de fondos tales como el Fondo Independiente (FI), Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), Disminución de Bancos Privados (DDB), Disminución Banco Fondo Independencia (DFI), entre otros, podrán ser aplicadas a este procedimiento sin detrimento alguno. Cabe resaltar que las fuentes de los fondos establecidas en el presente pliego de condiciones se establecen de manera **ENUNCIATIVA** y en ningún caso debe tomarse de manera Taxativa.

1.3.- NORMATIVA APLICABLE

El procedimiento de contratación se registrará por las siguientes disposiciones:

- Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.154 de fecha 19 de noviembre de 2014.
- Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, Decreto N° 6.708, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 39.181, de fecha 19 de mayo de 2009.
- Providencia mediante la cual se dicta las Normas de Control Interno Aplicables a Contrataciones Públicas, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 43.158 de fecha 27 de junio de 2025.
- Providencia Administrativa N° 007/2025 emanada de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, mediante la cual se dicta las normas de control interno aplicables a Contrataciones Públicas, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 43.158 de fecha 27 de junio de 2025.
- Ley Constitucional De Precios Acordados publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Extraordinario N° 6.342 de fecha 22 de noviembre de 2017.

- Ley Orgánica De Deporte, Actividad Física Y Educación Física, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Extraordinario N° 39.741 de fecha 23 de agosto de 2011.
- Ley Orgánica de Precios Justos, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, No. 6.202 de fecha 08 de noviembre de 2015.
- Reglamento Parcial N° 1 de la Ley Orgánica De Deporte, Actividad Física Y Educación Física, dictado mediante Decreto Presidencial N° 8.820, publicado en Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 39.872 de fecha 28 de febrero de 2012.
- Resolución No. 9.108, emanada del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo de fecha 30 de marzo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial No. 40.655 del 7 de mayo de 2015, mediante la cual se regula el Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET) y la Solvencia Laboral.
- Decreto 1.413 publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.151, de fecha 18 de noviembre de 2014, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de reforma de la Ley Para la Promoción y Desarrollo de la pequeña y Mediana Industria y unidades de Propiedad Social.
- Ley Constitucional Contra la Guerra Económica para la Racionalidad y Uniformidad en la Adquisición de Bienes, Servicios y Obras Públicas, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.318 de fecha 11 de enero de 2018.
- Decreto N° 075, emanado de la Gobernación Bolivariana del Estado Carabobo, publicada en la Gaceta Oficial del Estado Carabobo Extraordinaria N° 10.344 de fecha 12 de junio de 2025, mediante la cual se delega en el ciudadano Dr. ORLANDO RAMÓN ORDOÑEZ CAMEJO, titular de la cédula de identidad N° V-15.226.390, secretario de Hacienda y Finanzas, las atribuciones allí plasmadas.
- Gaceta Oficial N° 42.703 de fecha 30 de agosto de 2023. Resolución conjunta de los Ministerios del Poder Popular de Planificación y de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, mediante la cual se fija el valor de la Unidad para el cálculo Aritmético del Umbral Máximo y Mínimo (UCAU) en Bs. 40,00.
- Decreto N° 1.041 de fecha 31 de marzo del 2025, emanado de la Gobernación Bolivariana del Estado Carabobo, publicada en la Gaceta Oficial del Estado Carabobo Extraordinaria N° 10.253 de la misma fecha mediante el cual se designa la Comisión de Contrataciones de la Gobernación Bolivariana del Estado Carabobo, para ejecutar los procedimientos que se encuentren sujetos a la aplicación de la Ley de Contrataciones Públicas, así como de su reglamento, por parte de los órganos

de la Administración Pública Estatal, para los contratos de Ejecución de Obras, la Adquisición de Bienes Muebles y la Prestación de Servicios distintos a los Profesionales y Laborales.

- Así como al cumplimiento de las reglas, condiciones y criterios establecidos en el presente Pliego de Condiciones, los cuales serán de carácter obligatorio en su observancia.

El Participante deberá examinar cuidadosamente todas las instrucciones, formularios, condiciones y especificaciones que figuren en el presente Pliego de Condiciones, el cual, conjuntamente con la Normativa Aplicable, las Aclaratorias y Modificaciones que conforme a la Ley se produzcan, constituyen la única fuente de información para la preparación de manifestación de voluntad, documentos necesarios para calificar y la oferta.

1.4.- COSTO DE LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS

El Participante sufragará a su cuenta y riesgo todos los costos relacionados con la preparación y presentación de manifestación de voluntad de participar, documentos de calificación y ofertas, y el ente contratante no será responsable en caso alguno de dichos costos, cualquiera que sea la forma en que se realice o termine la presente contratación pública.

CAPÍTULO II

PLIEGO DE CONDICIONES

2- DOCUMENTOS QUE CONSTITUYEN EL PLIEGO

Se hace entrega del pliego de condiciones que contiene los siguientes documentos:

- 1.- Especificaciones Técnicas:** El objeto del presente procedimiento de contratación Pública debe cumplir con los requerimientos solicitados (**Ver Anexo N° 1**).
- 2.-** Modelo de Carta de Manifestación de Voluntad (**Ver Anexo N° 2**).
- 3.-** Modelo de Carta Compromiso (**Ver Anexo N° 3**).
- 4.-** Modelo de la Carta Domicilio (**Ver Anexo N° 4**).
- 5.-** Modelo de Declaración Jurada de no contar dentro de su organización con personas naturales que participen como miembros, socios o administradores de alguna otra organización que se encuentre inhabilitada conforme al decreto con rango y fuerza de ley de Contrataciones públicas vigente (**Ver Anexo N° 5**).
- 6.-** Declaración Jurada de no poseer obligaciones exigibles con el contratante (**Ver Anexo N° 6**).
- 7.-** Modelo de Planilla de Autocálculo Valor Agregado Nacional (**Ver Anexo N° 7**)
- 8.-** Modelo de Carta de Experiencia (**Ver Anexo N° 8**).
- 9.-** Modelo de cuadro que relacione la experiencia de la empresa o cooperativa en la ejecución de obras en general en los tres últimos años (**Ver Modelo N° 9**)
- 10.-** Modelo de la Declaración Jurada del Conocimiento del sitio de Obra (**Ver Modelo N° 10**)
- 11.-** Modelo de cuadro de la disponibilidad de Equipos de Construcción. (**Ver Modelo N° 11**)
- 12.-** Modelo del Curriculum del Ingeniero Residente (**Ver Modelo N° 12**)
- 13.-** Declaración Jurada de Mantenimiento de la Oferta. (**Ver Anexo N° 13**)
- 14.-** Modelo de Carta Proposición de la Oferta (**Ver Anexo N° 14**)
- 15.-** Modelo de Presupuesto (Oferta Económica) (**Ver Anexo N° 15**)
- 16.-** Modelo de Declaración Jurada de Compromiso de Responsabilidad Social (**Ver Anexo N° 16**)
- 17.-** Modelo de Garantía de Anticipo (**Ver Anexo N° 17**)
- 18.-** Modelo de Garantía de Fiel Cumplimiento (**Ver Anexo N° 18**)
- 19.-** Modelo de la Garantía Laboral (**Ver Anexo N° 19**)
- 20.-** Modelo Referencial del Contrato (El contenido de dicho documento, así como la modalidad del contrato podrá ser modificado por el Ente Contratante al momento de formalizar la Contratación) (**Ver Anexo N° 20**)

El Participante llenará los formularios de la oferta que figuran en el Pliego de Condiciones, sin cambios a tales formatos.

2.1.- DISPONIBILIDAD DEL PLIEGO

Al tratarse de Concurso Abierto, el Pliego de Condiciones estará disponible a los interesados desde la fecha y hora que se indique en el llamado a participar, es decir, a partir del día **jueves dieciocho (18) de junio de 2026 hasta el viernes tres (03) de julio de 2026**, un día hábil antes del acto único de entrega en sobres separados de manifestación de voluntad de participar, documentos de calificación y ofertas.

2.2.- ACLARATORIAS DEL PLIEGO

En caso de dudas en la interpretación de cualquiera de los documentos y/o modelos entregados, los oferentes podrán solicitar las aclaratorias e información adicional que consideren pertinentes.

En caso de discrepancias o contradicciones, éstas se resolverán buscando la razonable y verdadera intención que se desprenda de los pliegos. En caso de tales discrepancias o contradicciones, los participantes deberán, igualmente, solicitar aclaratorias a la Comisión de Contrataciones para determinar dicha intención.

Dichas aclaratorias tendrán por objeto:

- 1.- Satisfacer cualquier duda que hayan manifestado los oferentes. **Las aclaratorias no motivarán prórrogas del plazo de presentación de ofertas.**
- 2.- Introducir modificaciones o adiciones a la documentación entregada. Si las modificaciones o adiciones son substanciales, el Ente Contratante podrá prorrogar el plazo de la presentación de ofertas.
- 3.- Los representantes legales, o personas autorizadas por las empresas, cooperativas o cualquier forma asociativa, deben acusar recibo de cada circular que les sea entregada. Las respuestas a las aclaratorias pasarán a formar parte integrante del Pliego de Condiciones.
- 4.- Al presentar su propuesta, el oferente deberá reconocer que está plenamente informado de todo cuanto se relaciona con las características y condiciones generales de la ejecución de la obra objeto de la presente contratación.

2.2.1.- LUGAR DE SOLICITUD DE ACLARATORIAS

La (s) solicitud (es) de aclaratoria (s), consultas en general, notificaciones o información adicional a que diera lugar el presente pliego de condiciones deberán ser efectuadas por escrito, dirigidas a la Comisión de Contrataciones y entregadas en la Dirección General de la Consultoría Jurídica del Despacho del Gobernador, Capitolio de Valencia, ubicada en la

Calle Páez entre Montes de Oca y Díaz Moreno, Valencia Estado Carabobo, para que sean respondidas de la misma manera (por escrito).

2.2.2.- LAPSO DE SOLICITUDES Y RESPUESTAS DE ACLARATORIAS

El lapso para solicitar aclaratorias en el Concurso Abierto será de tres (03) días hábiles; dicho lapso se debe contar desde la fecha a partir de la cual el pliego de condiciones esté disponible a los interesados; es decir, deberá solicitar aclaratoria (Art. 70 LCP), desde el día **viernes diecinueve (19), lunes veintidós (22) y martes veintitrés (23) de junio 2026**, en el horario comprendido de 8:30 a. m. a 11:30 a. m. y de 12:00 m. a 3:30 p. m.

La Comisión de Contrataciones o a quien ésta designe, es la autoridad competente para hacer las notificaciones pertinentes y dar las respuestas a la (s) solicitud (es) de aclaratoria (s), las cuales serán por escrito, dirigidas a los participantes con un resumen de la (s) solicitud (es) de aclaratoria (s), formulada (s) sin indicar su origen, éstas deben ser recibidas por todos los participantes con al menos un (01) día hábil de anticipación a la fecha fijada para que tenga lugar el Acto Único de Entrega en Sobres de Manifestación de Voluntad de Participar, Documentos de Calificación y Oferta, según el caso. Las respuestas a las aclaratorias pasarán a formar parte integrante del Pliego de Condiciones y tendrán su mismo valor.

2.3.- COMUNICACIÓN CON LA COMISIÓN DE CONTRATACIONES

Toda comunicación que dirijan los participantes u oferentes a los responsables del procedimiento de contratación pública, es decir, a la Comisión de Contrataciones de la Gobernación Bolivariana del Estado Carabobo, se debe limitar a la formalidad relacionada a las aclaratorias, con la finalidad de velar por el cumplimiento de los principios de igualdad, competencia, publicidad y transparencia señalados en la Ley de Contrataciones Pública vigente.

2.4.- MODIFICACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES

La Comisión de Contrataciones de la Gobernación Bolivariana del Estado Carabobo es la autoridad competente para introducir Modificaciones al presente Pliego de Condiciones, por autorización de la Máxima Autoridad. Las modificaciones al Pliego de Condiciones se realizarán hasta dos (02) días hábiles antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas. Asimismo, atendiendo a la complejidad de la Modificación puede la Comisión prorrogar el lapso originalmente establecido para la preparación de las ofertas a partir de la última notificación.

Todos los Participantes serán notificados por escrito de las enmiendas o modificaciones; las cuales serán obligatorias para todos.

CAPÍTULO III

MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD DE PARTICIPAR, DOCUMENTOS DE CALIFICACIÓN Y OFERTAS

3.- PREPARACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD DE PARTICIPAR Y OFERTA

El plazo para la presentación de la manifestación de voluntad, documentos de calificación y ofertas, **por tratarse de una Ejecución de Obras será de once (11) días hábiles**, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas vigente.

3.1.- PRESENTACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD Y OFERTA

3.1.1.- ACTO ÚNICO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE SOBRES CONTENTIVO DE MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD DE PARTICIPAR, DOCUMENTOS DE CALIFICACIÓN Y OFERTA

La recepción de los sobres de Manifestación de Voluntad de Participar, Documentos de Calificación y de Ofertas la realizará la Comisión de Contrataciones de la Gobernación Bolivariana del Estado Carabobo, ubicado en la Calle Páez entre Montes de Oca y Díaz Moreno, Valencia Estado Carabobo, en el Salón Los Tacariguas, el día **lunes seis (06) de julio 2026, a la 10:00 a.m.**

3.1.1.1.- ACTO DE RECEPCIÓN DE SOBRES

En ningún caso se iniciará el Acto Público de Recepción de Manifestación de Voluntad de Participar, Documentos de Calificación y Ofertas, antes de la hora fijada. Iniciado el acto, los oferentes serán llamados a presentar sus sobres, que serán entregados personalmente por el Representante Legal del participante o por la persona debidamente autorizada legalmente para tal fin.

No se admitirán ofertas, alteración o retiro de las ya consignadas una vez concluido el acto, es decir, ya iniciado el Acto Público no se recibirán por ningún motivo otras ofertas que no hayan sido consignadas en el debido momento.

Se levantará el acta correspondiente a la recepción y apertura de los sobres, la cual será firmada por los miembros de la Comisión de Contrataciones y los oferentes presentes o sus representantes.

3.1.1.2.- ACTO ÚNICO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE SOBRES CONTENTIVO DE MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD DE PARTICIPAR, DOCUMENTOS DE CALIFICACIÓN Y OFERTAS

Inmediatamente después de culminado el Acto de Recepción, se dará inicio al Acto de Apertura del Sobre **A**, contentivo de Manifestación de Voluntad de Participar y Documentos de Calificación. La Comisión de Contrataciones revisará el contenido de los sobres presentados para constatar la existencia correcta de todos los documentos solicitados y exigidos en el presente Pliego de Condiciones; se procederá a la **CALIFICACIÓN** de las Empresas, Cooperativas o cualquier forma Asociativa que acudieron al llamado y seguidamente se les devolverán los sobres a las empresas que no aprueben dicha calificación, con indicación en el acta respectiva, y sus representantes podrán retirarse. Inmediatamente después, se dará apertura al Sobre **B**, de aquellas empresas que hayan superado la etapa de calificación para verificar que éstos tienen la información solicitada; procediendo a la evaluación de las ofertas de los oferentes calificados, donde se evaluará y revisará la documentación conforme a los principios generales establecidos por la Ley de Contrataciones Públicas y en concordancia con el artículo 16 de las Normas de Control Interno Aplicables a Contrataciones Públicas, y se sujetará a las condiciones de la presente contratación según la definición, ponderación y procedimiento establecido en este Pliego de Condiciones, para ponderar las empresas, cooperativas u otras formas asociativas que cumplan con todos los requerimientos solicitados en el presente Pliego de Condiciones, de acuerdo a los parámetros establecidos en los financieros y técnicos, por la vía de examen de cada uno de los documentos solicitados (Sobre **"A"**). Quedarán calificados aquellos participantes que cumplan con todos y cada uno de los requisitos exigidos en los aspectos legal, financiero y técnico.

Igualmente hará constar lo relativo a las fallas u omisiones observadas en la revisión preliminar de los documentos, así como otro hecho que amerite su registro. Una vez verificados los documentos contentivos de los sobres, la Comisión de Contrataciones procederá a levantar un acta que será suscrita por los miembros de la Comisión y por los oferentes presentes o sus representantes.

El Ente Contratante podrá prorrogar la fecha de presentación de la manifestación de voluntad de participar y ofertas, mediante comunicación dirigida a los participantes.

3.2.- FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD DE PARTICIPAR, DOCUMENTOS DE CALIFICACIÓN Y OFERTAS

Todo documento a ser consignado en esta Contratación se elaborará en papel tamaño carta. La manifestación de voluntad de participar, documentos de calificación y oferta constará de un (1) grupo de documentos, los cuales se presentarán en dos (2) sobres, SOBRE **"A"** y SOBRE **"B"** debidamente cerrados y firmados, los cuales deberán identificarse cada uno de la siguiente manera:

- Denominación o razón social del participante (empresa, cooperativa o cualquier forma asociativa).
- Identificación de la modalidad de contratación.
- Denominación del procedimiento de contratación pública. Identificación del SOBRE “A” o “B”, según corresponda.

3.2.1.- RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS SOBRES

MEMBRETE DEL PARTICIPANTE (empresa, cooperativa o cualquier forma asociativa)
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPANTE (empresa, cooperativa o cualquier forma asociativa).
REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL (RIF)

**MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE CONTRATACIONES DE LA GOBERNACIÓN BOLIVARIANA DEL
ESTADO CARABOBO**

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

CONCURSO ABIERTO N° GEC-CA-015-2026

**REHABILITACIÓN Y MEJORAS DE LOS ESPACIOS RECREATIVOS EN DRAKULAKIDS, PARROQUIA
SAN JOSÉ, MUNICIPIO VALENCIA, ESTADO CARABOBO**

“MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD DE PARTICIPAR Y DOCUMENTOS DE CALIFICACIÓN”

SOBRE “A”

MEMBRETE DEL PARTICIPANTE (empresa, cooperativa o cualquier forma asociativa)
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL PARTICIPANTE (empresa, cooperativa o cualquier forma asociativa).
REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL (RIF)

**MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE CONTRATACIONES DE LA GOBERNACIÓN BOLIVARIANA DEL
ESTADO CARABOBO**

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

CONCURSO ABIERTO N° GEC-CA-015-2026

**REHABILITACIÓN Y MEJORAS DE LOS ESPACIOS RECREATIVOS EN DRAKULAKIDS, PARROQUIA
SAN JOSÉ, MUNICIPIO VALENCIA, ESTADO CARABOBO**

“DOCUMENTO CONTENTIVO DE LA OFERTA ECONÓMICA”

SOBRE “B”

Cada sobre deberá contener un ejemplar original y, deberán presentarse encuadernados o en carpetas, debidamente ordenados, dicha documentación quedará en poder de la Comisión de Contrataciones.

La documentación no deberá contener textos entre líneas, raspaduras ni tachaduras, salvo cuando fuere necesario para corregir errores del oferente, en cuyo caso las correcciones deberán llevar las iniciales de la(s) persona(s) que firmen la oferta. En caso contrario, las correcciones se entenderán como no escritas.

Los participantes deben presentar los documentos legales originales en carpeta aparte del SOBRE “A” y “B” identificada con el siguiente rótulo: **“ASPECTO LEGAL DOCUMENTOS PARA COTEJAR”**, los cuales se tendrán para su vista y devolución en el Acto Único, debidamente ordenados según señalamiento en el presente pliego para facilitar su revisión:

- Registro de Información Fiscal (RIF) vigente,
- Inscripción actualizada en el Registro Nacional de Contratistas (R.N.C) (vigente),
- Planilla Resumen emitida por el Registro Nacional de Contratistas, contentiva de la información legal y financiera actualizada,
- Acta Constitutiva del participante (empresa, cooperativa o cualquier forma asociativa con sus respectivas reformas en orden cronológico),
- Solvencia Laboral vigente. **DE NO PRESENTAR EL DOCUMENTO ORIGINAL, NI LA TRAMITACIÓN DEL MISMO SE CONSIDERARÁ CAUSAL DE RECHAZO DE SU OFERTA.**
- Solvencia del Fondo Nacional para el Desarrollo del Deporte, la Actividad Física y la Educación Física, cuando la utilidad neta o ganancia contable anual de la empresa o cooperativa, sea igual o superior a 20.000 UT, en caso de no aplicar debe presentar certificado de no aportante,
- Certificado de inscripción en el registro único de personas que desarrollan actividades económicas. (RUPDAE), y
- Demás documentos susceptibles de verificación.

3.3.- CONTENIDO DEL SOBRE IDENTIFICADO CON LA LETRA “A” CONTENTIVO DE LA MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD DE PARTICIPAR Y DOCUMENTOS DE CALIFICACIÓN.

3.3.1.- IDIOMA DE LA MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD

La manifestación de voluntad de participar y los documentos de calificación que prepare el participante y toda la documentación correspondiente a ella deberán redactarse en **CASTELLANO**.

Estos ejemplares contendrán tres (03) secciones demarcadas con separadores y pestañas, en el siguiente orden:

3.3.1.1.- SECCIÓN 1. ASPECTO LEGAL:

1. **CARTA DE MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD**, expresando su interés de participar en la presente modalidad de contratación. Debe estar firmada por el representante legal de la empresa, cooperativa o cualquier forma asociativa, impresa en tinta indeleble y debidamente suscrita por la(s) persona(s) autorizada(s) que legalmente compromete(n) al oferente según estatutos de la empresa, cooperativa o cualquier forma asociativa. En caso de que sean presentadas por persona(s) distinta(s) a la(s) señalada(s) en los documentos, se requiere consignar la documentación autenticada o registrada que demuestre su facultad de comprometer al oferente (Poder Notariado). En caso de existir la intención de varias empresas de constituirse en consorcio, incluir la manifestación de voluntad suscrita por todos los representantes de cada una de ellas y cumplir con lo dispuesto en el artículo 87 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas. (**Ver Anexo N° 2**).
2. **COPIA DE LA CEDULA DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL** o Carta de autorización suscrita por éste, la cual se aplica en caso de no acudir el representante legal de la empresa, cooperativa o cualquier otra forma asociativa, debidamente firmada y sellada, anexando copia fotostática legible y ampliada de la cédula de identidad del representante legal y de la persona facultada por éste para presentar la oferta. (En caso de existir un apoderado de la empresa facultada por el representante legal, debe consignar documento autenticado donde se conste que se encuentra autorizado para firmar tal documentación de lo contrario deberá ser firmado por el representante legal de la empresa).
3. **CARTA COMPROMISO**, la cual debe ser consignada por la empresa, cooperativa o cualquier forma asociativa, donde el oferente se comprometa a garantizar la ejecución de la obra, correspondientes al presente procedimiento de contratación pública. (**Ver Anexo N° 3**).
4. **COPIA DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL (RIF)** vigente.
5. **CERTIFICADO ELECTRÓNICO O PLANILLA RESUMEN DEL (R.N.C)**, El oferente debe presentar el Certificado Electrónico en donde se refleje la inscripción actualizada (vigente) del oferente y la Planilla Resumen emitida por el Registro Nacional de Contratistas (R.N.C.), conteniendo actualizada la información legal y financiera. (Presentar en original para su vista y devolución).
6. Copia del **ACTA CONSTITUTIVA Y DE TODAS LAS MODIFICACIONES ESTATUTARIAS**, en su orden cronológico. (Presentar en original para su vista y devolución).
7. En el caso de participar Cooperativas, adicionalmente a los documentos antes solicitados deberán presentar: Constancia de Inscripción en la Superintendencia Nacional de Cooperativas (**SUNACOO**P).

8. Presentar **CARTA INDICANDO DOMICILIO**, donde se harán las notificaciones respectivas con indicación de la persona contacto autorizado para recibirlas, números telefónicos, correos electrónicos y número de fax, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 66 numeral 9 de la Ley de Contrataciones Públicas (**Ver Anexo N° 4**).
9. Copia de la **SOLVENCIA LABORAL (VIGENTE)**. En el caso de no contar con la Solvencia Vigente o si presenta inconvenientes para su actualización, deberán consignar la respectiva solicitud de tramitación ante el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo (MPPPST) conjuntamente con los comprobantes de pago de las solvencias al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (**FAOV**), el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (**INCES**) y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (**IVSS**) asimismo deberá consignar declaración jurada comprometiéndose a presentar la Solvencia Laboral vigente en caso de resultar beneficiario de la adjudicación del contrato.
10. Copia de la **CERTIFICACIÓN DE PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA O EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL DIRECTA COMUNAL**, emitida por el Instituto Nacional de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria (INAPYMI). Indique lo motivos en caso de no aplicar.
11. Copia de la **SOLVENCIA DEL FONDO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA**, cuando la utilidad neta o ganancia contable anual de la empresa o cooperativa, sea igual o superior a 20.000 UT, en caso de no aplicar debe presentar certificado de no aportante
12. Copia o declaración jurada en caso de tramitación o actualización del **CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PERSONAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES ECONÓMICAS. (RUPDAE)**.
13. Presentar **DECLARACIÓN JURADA DE NO POSEER DENTRO DE SU ORGANIZACIÓN PERSONAS NATURALES INHABILITADAS EN OTRAS ORGANIZACIONES**: El oferente debe presentar una carta debidamente firmada por el representante legal del oferente o persona debidamente autorizada por éste, en la que declare que no posee dentro de su organización personas naturales inhabilitadas en otra organización. (**Ver Anexo N° 5**).
14. Presentar **DECLARACIÓN JURADA DE NO POSEER OBLIGACIONES EXIGIBLES CON EL CONTRATANTE**: El oferente debe presentar una carta debidamente firmada por el representante legal del oferente o persona debidamente autorizada por éste, en la que declare que no posee obligaciones exigibles con el contratante. (**Ver Anexo N° 6**).

3.3.1.2.- SECCIÓN 2. ASPECTO FINANCIERO:

1. **IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.L) (COPIA)**, de las cuatro (04) últimas declaraciones. En caso de ser una empresa, cooperativa o cualquier otra forma asociativa con actividad económica menor a la establecida, sus declaraciones económico-fiscales corresponderán con su antigüedad.
2. **PLANILLA RESUMEN EMITIDA POR EL REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS (R.N.C.)**, la misma debe reflejar el activo total, pasivo total, activo circulante, pasivo circulante y el patrimonio neto, a los fines de verificar su el nivel de endeudamiento, solvencia y la liquidez corriente. (La información debe ser consignada junto al resto de la planilla resumen, para identificar que dichos criterios pertenecen al oferente).
3. **PLANILLA DE AUTOCÁLCULO DEL VALOR AGREGADO NACIONAL (VAN)**, de conformidad con la Ley Constitucional Contra la Guerra Económica para la Racionalidad y Uniformidad en la Adquisición de Bienes, Servicios y Obras Públicas, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.318 de fecha 11 de enero de 2018 (Si Aplica, de lo contrario hacer mención de la no aplicabilidad del mismo), **(Ver Anexo N° 7)**. Presentar soportes, en tal sentido **las empresas o cooperativas deberán acompañar sus ofertas con una declaración jurada mediante la cual:**
 - a.- Identifique al oferente: Empresas, pequeñas y medianas industrias, cooperativas y organizaciones socio productivas; el carácter con el que actúa.
 - b.- Realice el auto cálculo del Valor Agregado Nacional (VAN) de la oferta, indicando los valores nacionales y extranjeros de cada componente del precio, desagregado por cada uno de los componentes a que se refiere el numeral 1 del artículo 16 de la Ley Constitucional Contra la Guerra Económica para la Racionalidad y Uniformidad en la Adquisición de Bienes, Servicios y Obras Públicas, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.318 de fecha 11 de Enero de 2018, anexando soportes que sirvan de base para el cálculo.
 - c.- Autorice al órgano contratante o a quien este designe, para que practique inspecciones, auditorias necesarias o el examen de documentos; a los fines de verificar la veracidad de los datos suministrados en el proceso de selección de contratistas o durante la ejecución de la obra, prestación del servicio o producción del bien, desde el momento de la presentación de ofertas y hasta dentro de los dos (02) años siguientes a la presentación de la misma.

3.3.1.3.- SECCIÓN 3. ASPECTO TÉCNICO:

1. **CARTA DE EXPERIENCIA**, el oferente debe indicar su experiencia en la ejecución de la obra según corresponda. En tal sentido, debe anexar a la presente carta, referencias actualizadas, órdenes de pago u otro documento de verificación de información, que demuestre dicha experiencia. **(Ver Anexo N° 8).**
2. Presentar **CUADRO QUE RELACIONE LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA O COOPERATIVA EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN GENERAL EN LOS ÚLTIMOS AÑOS (2023, 2024, 2025)**: El oferente debe presentar un cuadro debidamente firmado por el representante legal del oferente o persona debidamente autorizada por éste, en la que se demuestre la experiencia que posee la contratista con respecto a ejecución de obras, durante los últimos años **(Ver Anexo N° 9).**
3. Presentar **DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DEL SITIO DE LA OBRA**: El oferente debe presentar una carta debidamente firmada por el representante legal del oferente o persona debidamente autorizada por éste, en la que declare que posee conocimiento del sitio de la obra. **(Ver Anexo N° 10).**
4. Presentar **CUADRO QUE RELACIONE LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA**: El oferente debe presentar un cuadro debidamente firmado por el representante legal del oferente o persona debidamente autorizada por éste, en la que se demuestre la disponibilidad de los equipos de construcción que posee la contratista (Alquilados o Propios). **(Ver Anexo N° 11).**
5. Presentar **CURRICULUM DEL INGENIERO RESIDENTE**: El oferente debe presentar el curriculum vitae del Ingeniero Residente debidamente firmado por el representante legal del oferente o persona debidamente autorizada por éste. **(Ver Anexo N° 12)** Presentar **COPIA DEL CARNET DEL INGENIERO RESIDENTE**: El oferente debe presentar copia del Carnet emitido con el Colegio de Ingeniero de Venezuela debidamente firmado por el representante legal del oferente o persona debidamente autorizada por éste.

3.4.- CONTENIDO DEL SOBRE IDENTIFICADO CON LA LETRA “B” CONTENTIVO DE LA OFERTA ECONÓMICA

3.4.1.- PRESUPUESTO BASE

El ente contratante de conformidad con lo establecido en los artículos 59, 60 y el artículo 66, numeral 2 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, presenta el presupuesto base por el monto estimado de: **SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON 73/100 CÉNTIMOS (Bs. 69.999.979,73).**

3.4.2.- IDIOMA DE LA OFERTA

La oferta que prepare el participante y toda la documentación correspondiente a ella deberá redactarse en **CASTELLANO**.

3.4.3.- PROPUESTAS ALTERNATIVAS

En la presente contratación no se aceptarán propuestas alternativas, es decir, el participante no podrá presentar en una sola oferta, dos o más opciones para la ejecución de la obra, que tengan como resultado en la práctica que dos o más ofertas contenidas en una sola deban ser evaluadas.

3.4.4.- PRECIOS DE LA OFERTA

El oferente indicará en el presupuesto correspondiente, el precio unitario y total de la oferta que ofrece suministrar con arreglo al contrato, según los términos establecidos en el Pliego de Condiciones.

3.4.5.- MONEDA EN QUE SE EXPRESARÁN LAS OFERTAS

El monto total de la oferta deberá ser expresado en Bolívares (Bs), así como cualquier otra información incluida en la oferta.

Los documentos contentivos de la oferta, deben presentarse en ejemplar original, encuadrados o en carpeta y deben estar firmados y sellados al margen de cada una de sus páginas por el representante legal de la empresa, cooperativa u otra forma asociativa. Este ejemplar contendrá tres (03) secciones demarcadas con separadores y pestañas, en el siguiente orden:

3.4.6.- SECCIÓN 1: OFERTA ECONÓMICA

1. **DECLARACIÓN JURADA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA** debidamente firmada por la persona legalmente autorizada, la cual contendrá la declaración de mantener vigente la oferta hasta la suscripción del contrato y la descripción del objeto de la contratación de conformidad con el modelo anexo (**Ver Anexo N° 13**).
2. **CARTA DE PROPOSICIÓN DE LA OFERTA**, debidamente firmada por la persona legalmente autorizada, la cual contendrá el monto de la oferta, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el monto total de la misma, así como la descripción del objeto de la contratación, de conformidad con el modelo anexo, así como la descripción del objeto de la contratación, de conformidad con el modelo anexo (**Ver Anexo N° 14**). Al presentar su propuesta, el oferente deberá reconocer que está plenamente informado

de todo cuanto se relaciona con las características y condiciones generales de la ejecución de la obra objeto de la presente contratación.

3. **OFERTA ECONÓMICA (Presupuesto)**, En él se presentará la descripción de los trabajos a ejecutarse ofertados, de acuerdo a las especificaciones técnicas, establecidas en el presente pliego (**Ver Anexo N° 15**). En ella deberá indicar claramente el monto ofertado, el cual será el resultado de la suma de los montos parciales de cada ítem, así mismo el contratista deberá indicar el precio unitario, el porcentaje de los gastos administrativos, el I.V.A. los impuestos municipales (si aplican) y el total conjuntamente con la oferta, la empresa deberá presentar respectivos análisis de precios unitarios (si aplica) que soporten el precio total cotizado (si aplica), en estos no debe verse reflejados el I.V.A. ni los impuestos municipales, ya que estos solamente van reflejados en el resumen de la oferta. No se considerarán válidas aquellas ofertas que no estén debidamente acompañadas de los análisis de precios unitarios (si aplica).

- a. Nombre de la empresa, cooperativa o cualquier otra forma asociativa;
- b. Ítem
- c. Descripción
- d. Unidad de Medida
- e. Cantidad
- f. Precio Unitario
- g. Total por Ítem
- h. Sub Total
- i. I.V.A 16%
- j. Total con IVA
- k. Observaciones, será opcional para especificar alguna característica particular de lo ofertado.

Esta oferta debe venir en hoja membretada de la empresa, cooperativa o cualquier otra forma asociativa, firmada por el representante legal, sellada y no debe contener enmienda.

4. Presentar **ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, (APU)**, El oferente deberá utilizar los valores para el factor de las cargas sociales de 714% a menos que exista un condicionante especial de la obra que obligue a incluir parámetros de otro origen para las cargas sociales a considerar en la oferta.
5. Presentar **RESUMEN GENERAL DE LA OFERTA**, El oferente debe presenta la oferta desglosada.

3.4.7.- SECCIÓN 2: CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA

Deberá indicar:

- Tiempo de la Ejecución de la Obra:

La ejecución de la obra será por un lapso de **DOS 2 MESES (60 DÍAS)**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio de ejecución de la obra.

- Lugar de Ejecución de la Obra:

Ubicación: Se encuentra ubicada en la Avenida Bolívar Norte de Valencia, cerca de la redoma de Guaparo, en la parroquia San José, al norte de la ciudad de Valencia.

- Forma de Pago:

La Sociedad de Comercio que resulte beneficiaria de la adjudicación deberá presentar las facturas con sus correspondientes valuaciones, acompañadas con las mediciones de obra ejecutada, en los lapsos establecidos en el contrato, a los fines de realizar el pago y deberá ser consignada ante la Secretaría de Infraestructura del Estado Carabobo, para ser revisada, aprobada y firmada en señal de conformidad. La cual debe ser presentada en forma sucesiva y de modo que los lapsos entre una y otra no sean menores de cinco (05) días calendario, ni mayores de cuarenta y cinco (45) días calendario. El Ingeniero Inspector indicará los reparos correspondientes a las valuaciones, dentro de un lapso no mayor de ocho (08) días calendarios.

La factura debe ser presentada de la siguiente forma:

- a) **GOBERNACIÓN ESTADO CARABOBO**
- b) **R.I.F. G-200001526**
- c) **Dirección Fiscal: Calle Páez entre Montes de Oca y Díaz Moreno, Casa Capitolio de Valencia NRO 101-50 Zona Centro.**

- Preferencia Regional:

Se dará preferencia a los oferentes con domicilio principal en el estado Carabobo

3.4.8.- SECCIÓN 3: COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Declaración Jurada de Compromiso de Responsabilidad Social, en la cual la empresa, cooperativa o cualquier forma asociativa se compromete a cumplir con todos los requerimientos del Compromiso de Responsabilidad Social establecidos en el presente pliego de condiciones, de conformidad con el contenido del Artículo 6 numeral 24 y el Artículo 66, numeral 15 de Ley de Contrataciones Públicas, en concordancia con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas artículos 34 y siguientes. En ese sentido, la empresa, cooperativa o cualquier forma asociativa presentará por escrito declaración jurada de compromiso de Responsabilidad Social, correspondiente al tres por ciento (3%) del monto de la oferta sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA),

de conformidad con el artículo 31 ejusdem. La oferta del participante que contenga un porcentaje menor al indicado anteriormente, será rechazada. (**Ver Anexo N° 16**).

- El oferente deberá colocar la media firma original del representante legal y el sello de la empresa en cada una de páginas que contienen la información requerida para la oferta económica incluida en el Sobre **B**. No se aceptarán firmas mecánicas ni digitalizadas.
- El oferente deberá presentar el contenido de cada sobre (original) siguiendo el orden antes indicado, el cual deberá estar dividido con separadores y pestañas que permitan la ubicación rápida de la información.

CAPÍTULO IV

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD DE PARTICIPAR, DOCUMENTOS DE CALIFICACIÓN Y OFERTAS

4.- CONFIDENCIALIDAD DEL PROCEDIMIENTO

No se suministrará después del Acto de Recepción y Apertura de Manifestación de Voluntad de Participar, documentos de calificación y ofertas antes de la notificación de calificación o descalificación, información alguna respecto a la calificación y examen de Manifestación de Voluntad de Participar, Documentos de Calificación y Ofertas.

4.1.- LAPSO DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Y ELABORACIÓN DEL INFORME DE RECOMENDACIÓN

El ente contratante para la calificación, evaluación de las ofertas, emisión del informe de recomendación, adjudicación y notificación de los resultados para la ejecución de la obra no podrá ser mayor de dieciséis (16) días, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 81 numeral 1 de la Ley de Contrataciones Públicas.

4.2.- SISTEMA DE CALIFICACIÓN A EMPLEAR

Una vez concluido el Acto de Recepción y Apertura de manifestación de voluntad de participar, documentos de calificación y ofertas el Ente Contratante, a través de la Comisión de Contrataciones de la Gobernación Bolivariana del Estado Carabobo, procederá a la calificación de los oferentes y seguidamente rechazará las ofertas de los oferentes descalificados, procediendo a la evaluación de las ofertas de los oferentes calificados, donde evaluará y revisará la documentación conforme a los principios generales establecidos por la Ley de Contrataciones Públicas, y se sujetará a las condiciones de la presente contratación según la definición, ponderación y procedimiento establecido en este Pliego de Condiciones, para ponderar las empresas, cooperativas u otras formas asociativas que cumplan con todos los requerimientos solicitados en el presente Pliego de Condiciones, de acuerdo a los parámetros establecidos en los aspectos legales, financieros y técnicos, por la vía de examen de cada uno de los documentos solicitados (Sobre "A"). Quedarán calificados aquellos participantes que cumplan con todos y cada uno de los requisitos exigidos en los aspectos legal, financiero y técnico.

En la evaluación y examen de los documentos contentivos de los aspectos legales, financieros y técnicos serán considerados los siguientes aspectos:

EVALUACIÓN LEGAL:

- Se verificará que todas las cartas sean originales, debidamente firmadas y selladas por su representante legal o persona autorizada para ello, de igual forma se verificará que todas las cartas se consignen con fecha posterior a la disponibilidad del pliego de condiciones o con fecha del Acto Público de recepción y apertura de sobres contentivos de ofertas.
- Se verificará la vigencia de la documentación solicitada.
- Se verificará que la documentación legal (originales) sean presentadas para su vista y devolución.

EVALUACIÓN FINANCIERA:

- Se verificarán los criterios, nivel de endeudamiento, liquidez corriente y solvencia.

EVALUACIÓN TÉCNICA:

- Se verificará que la partida (s) ofertada (s) cumpla (n) con la totalidad de las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones.

- Se evaluará experiencia en la ejecución de obras de naturaleza similar con otros entes u organismos públicos o privados de acuerdo a las condiciones del pliego de condiciones.
- Se evaluarán que cualquier otra condición establecida por los oferentes sea conveniente a los intereses de la Gobernación del estado Carabobo.

4.3.- CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA COMISIÓN DE CONTRATACIONES DE LA GOBERNACIÓN BOLIVARIANA DEL ESTADO CARABOBO PARA LA DESCALIFICACIÓN DE LOS OFERENTES

Serán motivos para descalificación:

- Que incumplan con las disposiciones de la Ley de Contrataciones Públicas y del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas.
- Si durante el proceso de calificación, alguna de las empresas de un consorcio o alianza, renuncia a participar en el proceso.
- Si el participante no ha suministrado adecuadamente la información solicitada, no siendo posible su valoración o apreciación.
- La no inclusión de alguno de los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones.
- Si el oferente no cumple con alguno de los criterios de calificación establecidos en el Pliego de Condiciones.
- Manifestación de voluntad de participar, documentos de calificación y ofertas entregadas al Ente Contratante después de la fecha y hora fijada por él para la recepción, o en un lugar distinto al señalado.
- La presentación de la manifestación de voluntad de participar en un idioma distinto al castellano.
- Cuando en aras de obtener un resultado favorable se ejerza presión sobre la Comisión de Contrataciones o cualquiera de sus miembros, entendiéndose por presión, cualquier intento por parte de un oferente de influir en las decisiones de la Comisión en el examen, homologación, evaluación y comparación de las ofertas o adjudicación del Contrato.

- Si durante el proceso de evaluación, el oferente se declara o es declarado en disolución, liquidación, atraso o quiebra.
- Manifestación de voluntad de participar presentada por un oferente respecto al que se haya determinado que ha participado en prácticas de corrupción o prácticas fraudulentas en el presente procedimiento.
- Que el oferente no haya presentado los documentos originales en el acto público de Manifestación de Voluntad, a los fines de cotejar y verificar contra las copias, para su vista y devolución.
- Que el oferente no se encuentre inscrito en el Registro Nacional de Contratistas (RNC).
- Que el oferente no presente la Solvencia Laboral vigente; que no consigne los comprobantes de pago de las solvencias al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (**FAOV**), el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (**INCES**) y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (**IVSS**), o el soporte de tramitación.
- Aquellos oferentes, incursos en algún litigio, contra algún ente público del Estado Carabobo.
- Que algún documento de los señalados no posea la firma de la persona facultada para representar y comprometer al oferente.
- Si el oferente no ha suministrado adecuadamente la información solicitada, no siendo posible su valoración o apreciación.
- Si durante el proceso de calificación, alguna de las personas jurídicas de un consorcio o alianza renuncia a participar en el procedimiento.
- Si el órgano o ente contratante determina que el oferente ha presentado información falsa en sus documentos de calificación.

4.4.- EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA

El proceso de evaluación de ofertas lo realizará la Comisión de Contrataciones de la Gobernación Bolivariana del Estado Carabobo, efectuando una revisión y análisis de los documentos que forman parte del compendio de requerimientos de la oferta; verificándose esencialmente su legalidad bajo los siguientes aspectos:

- Que la carta de proposición de la oferta, la oferta (presupuesto) y la declaración jurada de compromiso de responsabilidad social se encuentren firmadas por la persona que esté debidamente facultada para comprometer a cada uno de los oferentes.
- Que la validez de la oferta se corresponda con lo exigido.
- Que la declaración jurada de compromiso de responsabilidad social se presente en los términos solicitados.
- Que la documentación presentada no contenga omisiones, condicionamientos, desviaciones sustanciales o propuestas alternativas a los requisitos exigidos en el presente pliego de condiciones.
- Que no existan dos o más ofertas por rubro provenientes de un mismo oferente.
- Que el costo total de cada ítem ha sido discriminado de acuerdo a lo solicitado en el presente pliego.
- Las operaciones aritméticas.
- Comparación de ofertas económicas.

4.5.- DISPARIDADES EN MONTOS Y ERRORES ARITMÉTICOS

Los errores aritméticos y las discrepancias en montos que rangos permitidos serán corregidos, tomándose como Corregidos los que no alteren la oferta en más de los válidos los Montos de Ofertas

- Sólo se corregirán disparidades en montos y errores aritméticos, siempre que no alteren la oferta en más de cincuenta céntimos (Bs 0,50) y que los mismos no constituyan omisiones o desviaciones sustanciales y no conlleven como finalidad obtener ventajas competitivas de alguno de los oferentes con respecto a otro.
- Cuando exista discrepancia entre el precio unitario del presupuesto y el precio total que resulte de multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.

- En caso de existir discrepancias entre la carta de proposición y el monto total del presupuesto, se considerará este último como el correcto.
- El oferente es el único responsable por cualquier error y/o discrepancia existente en la oferta, por lo que, en caso de discrepancias inadvertidas por el Ente Contratante, éstas no podrán ser alegadas por el oferente para impugnar el procedimiento, negarse a firmar el contrato, pretender modificar su oferta u obtener variaciones o rectificaciones del monto o cualquier otro aspecto del contrato.

4.6.- EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE OFERTAS

Una vez concluido el Acto de Apertura de las Ofertas, el Ente Contratante, a través de la Comisión de Contrataciones de la Gobernación Bolivariana del Estado Carabobo, evaluará y revisará las propuestas conforme a los principios generales establecidos por la Ley de Contrataciones, y se sujetará a las condiciones de la presente contratación según la definición, ponderación y procedimiento establecido en este Pliego de Condiciones, para decantar las empresas, cooperativas u otras formas asociativas que cumplan con todos los requerimientos solicitados en el presente Pliego de Condiciones, determinando si las mismas están completas, si hay errores de cálculo, si se ha suministrado las garantías requeridas, si los documentos han sido debidamente firmados y si, en general, la documentación suministrada es legal y cumple con lo establecido en los pliegos de condiciones bajo los siguientes aspectos:

- La evaluación de la oferta, tendrá por objeto, establecer una comparación válida entre las ofertas presentadas que reúnan todas las condiciones establecidas en los pliegos de condiciones.
- Que la carta de proposición de la oferta, la oferta (presupuesto) y la declaración jurada de compromiso de responsabilidad social se encuentren firmadas por la persona que esté debidamente facultada para comprometer a cada uno de los oferentes.
- Que la validez de la oferta se corresponda con lo exigido.
- Que la declaración jurada de compromiso de responsabilidad social se presente en los términos solicitados.
- Que la documentación presentada no contenga omisiones, condicionamientos, desviaciones sustanciales o propuestas alternativas a los requisitos exigidos en el presente pliego de condiciones.
- Que no existan dos o más ofertas por rubro provenientes de un mismo oferente.

- Se verificará que el costo total de cada renglón sea discriminado de acuerdo a lo solicitado en el presente pliego.
- Comparación de ofertas económicas y condiciones generales de la oferta.
- Se verificará las operaciones aritméticas.

4.7.- PONDERACIÓN DE LAS OFERTAS

Las ofertas serán ponderadas de la siguiente forma:

- Se seleccionará entre aquellas ofertas que reúnan las mejores condiciones para los intereses de la Gobernación Estado Carabobo.
- Se recomendará en el orden de preferencia para el otorgamiento de la adjudicación.
- Para establecer el orden de preferencia, se tomará en consideración lo referente a mejores condiciones establecidas en el pliego (dentro de las especificaciones técnicas), mejor precio/valor, experiencia, garantías ofrecidas, calidad y recursos financieros de los oferentes.
- En igualdad de condiciones, se dará preferencia a las ofertas que ofrezcan el mejor precio/valor, siempre y cuando se encuentre aceptado bajo los criterios evaluados.
- Se dará preferencia a los oferentes con domicilio principal en el Estado Carabobo (Preferencia Regional)

PONDERACIÓN DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN LEGAL			
PARÁMETRO EVALUADO	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	PESO MÁXIMO CRITERIO	PUNTUACIÓN TOTAL
DOCUMENTOS OBLIGATORIOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
		NO CUMPLE	NO CUMPLE
EVALUACIÓN FINANCIERA			
SOLVENCIA	MAYOR O IGUAL AL 3,51	5 PTS	20 puntos
	MENOR DE 3,51 HASTA 1	4 PTS	
	MENOR DE 1	3 PTS	
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	MENOR O IGUAL 0.54	5 PTS	
	MAYOR DE 0,54 PERO MENOR DE 1,3	4 PTS	
	MAYOR DE 1,3	3 PTS	
LIQUIDEZ CORRIENTE	MAYOR O IGUAL A 1	6 PTS	
	MENOR A 1	4 PTS	
DEMÁS REQUISITOS SOLICITADOS PARA LA EVALUACIÓN FINANCIERA	CUMPLE	4 PTS	
EVALUACIÓN TÉCNICA			
CUMPLE LEGALMENTE DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS DE LA EMPRESA	CUMPLE	12 PTS	30 puntos

PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS			
EXPERIENCIA EN EL RAMO		18 PTS	
EVALUACIÓN ECONOMICA			
TIEMPO DE ENTREGA:	Un lapso no mayor a dos (02) meses o sesenta (60) días para la entrega de la obra	20 PTS	50 puntos
	Un lapso superior dos (02) meses o sesenta (60) días para la entrega de la obra	15 PTS	
PRECIO DE LA OFERTA:	Pp: 10*Pm/Pe+15 PPE: PUNTAJE PRECIO EVALUADO PM: PRECIO MENOR DE LAS OFERTAS PE: PRECIO DE LA OFERTA EVALUADA	25 PTS	
PREFERENCIA REGIONAL:	Empresa con domicilio principal en el estado Carabobo	5 PTS	
	Empresa con domicilio principal en el estado Aragua, Guárico, Cojedes, Yaracuy y, Falcón	3 PTS	
	Empresa con domicilio en el resto del país.	1 PT	
TOTAL EVALUACIÓN			100 PUNTOS

La Gobernación del Estado Carabobo se reserva el derecho de exigir cuando lo requiera la verificación de la información suministrada en esta matriz de evaluación a través de la documentación respectiva. Señaladas las condiciones obligatorias y evaluados los criterios de selección para la calificación de las empresas, cooperativas o cualquier otra forma asociativa se establecen:

Máxima puntuación.....100

Puntuación Mínima Requerida.....50

4.8.- ACLARATORIA DE LAS OFERTAS

La Comisión de Contrataciones podrá, con posterioridad a la apertura del sobre único, solicitar por escrito a los oferentes, las aclaratorias que crea pertinente sobre cualquier duda que surja durante el análisis de las Ofertas u otro documento. No se aceptará ningún tipo de comunicación durante el proceso de evaluación de Ofertas, salvo que sea solicitado por la Comisión de Contrataciones.

4.9.- VERIFICACIÓN DE LOS DATOS SUMINISTRADOS POR LOS OFERENTES

Los Miembros de la Comisión de Contrataciones de la Gobernación Bolivariana del Estado Carabobo, se reserva el derecho de verificar por todos los medios posibles la información y/o datos aportados por los oferentes en el procedimiento de Concurso Abierto, realizando visitas e inspecciones necesarias de verificación en referencia a la ejecución de la obra, ofrecido por los oferentes e incluso, oficiar a los organismos emisores de los certificados de registros y solvencias, entre otros.

4.10.- PREFERENCIA EN LA EVALUACIÓN DE OFERTAS

De conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley Constitucional Contra la Guerra Económica para la Racionalidad y Uniformidad en la Adquisición de Bienes, Servicios y Obras Públicas, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.318 de fecha 11 de Enero de 2018, el cual prevé *“Será un fin primordial de todo régimen de contrataciones públicas la promoción y protección de la pequeña y mediana industria, así como de las organizaciones socioproductivas comunales y del Poder Popular, ubicadas en el país, para lo cual las leyes, reglamentos y demás actos de contenido normativo deberán prever medidas suficientes para asegurar la participación de dichos actores económicos de mediana y pequeña escala, escala comunal y del Poder Popular en su desarrollo, crecimiento y permanencia en la economía nacional.*

Con el objeto de asegurar el acceso a recursos económicos por parte de los actores económicos de pequeña escala, podrán implementarse mecanismos de anticipo y pronto pago para las empresas de la pequeña y mediana industria, y para las organizaciones socioproductivas que resulten seleccionadas en procesos de contratación pública. Las medidas para la protección de los pequeños actores económicos y formas de organización socioproductivas, deberán guardar suficiente proporcionalidad frente a otras categorías de participantes u oferentes y resultar adecuadas al principio de racionalidad en materia de administración financiera del sector público”

Para la aplicación de las preferencias adicionales a la participación de las pequeñas y medianas industrias y demás organizaciones socioproductivas, se requerirá que los oferentes en alianza consignen los documentos necesarios para demostrar su condición, los aportes y la responsabilidad solidaria de las industrias, cooperativas y cualquier otra forma de asociación comunitaria, e inclusive que se encuentren en proceso de cogestión ante el órgano o ente contratante.

4.11.- CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS

La Comisión de Contrataciones en el proceso posterior del examen y evaluación de las ofertas, debe **RECHAZAR** aquellas que se encuentren dentro de alguno de los supuestos siguientes:

1. Que incumplan con las disposiciones de la Ley y del Reglamento de Contrataciones Públicas.
2. Que tengan omisiones o desviaciones sustanciales a los requisitos exigidos en el pliego de condiciones.

3. Que sean condicionadas o alternativas, salvo que ello se hubiere permitido en los pliegos de condiciones.
4. La presentación de ofertas en un idioma distinto al castellano o en moneda distinta a la de curso legal en nuestro país.
5. Que la documentación presentada tenga omisiones o desviaciones sustanciales a los requisitos exigidos en el presente pliego de condiciones.
6. Que diversas ofertas provengan del mismo oferente.
7. Que sean presentadas por personas distintas, si se comprueba la participación de cualquiera de ellas o de sus socios, directivos o gerentes en la integración o dirección de otro oferente en la contratación.
8. Que suministre información falsa.
9. Que aparezca sin la firma de la persona facultada para representar al oferente.
10. Que se presente sin el compromiso de responsabilidad social.
11. Ofertas que no estén acompañadas por la documentación exigida en el Pliego o en las condiciones de la contratación.
12. Ofertas entregadas al Ente Contratante después de la fecha y hora fijada por él para la recepción, o en un lugar distinto al señalado.
13. Ofertas que no estén acompañadas por las garantías exigidas.
14. Ofertas acompañadas por las garantías exigidas, que no se ajusten sustancialmente a los documentos exigidos en el Pliego de condiciones.
15. Ofertas que presenten precios unitarios de cuyo análisis se pueda concluir que el oferente ha utilizado para su elaboración, datos irregulares o ilógicos, a tal grado que se hagan irrealizable la ejecución del contrato con el monto de la oferta.
16. Ofertas cuyo periodo de validez sea menor al requerido.
17. Cualquier otra establecida en los Pliegos de Condiciones en las condiciones de contratación.
18. Que algún documento de los señalados no posea la firma de la persona facultada para representar y comprometer al oferente.

4.12.- OFERTA (S) GANADORA (S)

Se considerará como oferta ganadora, aquella(s) que cumpla(n) con todas las especificaciones técnicas, legales y financieras y requerimientos o condiciones establecidas en estos pliegos, con todos los requisitos exigidos por la Ley de Contrataciones Públicas vigente y su Reglamento, que constituya la mejor propuesta, ofrezca la mejor calidad, garantías y que a su vez represente la mejor relación precio/valor para el Estado Carabobo.

4.13.- DECLARATORIA DESIERTA

El Ente contratante deberá declarar desierta la contratación cuando:

1. Ninguna oferta haya sido presentada.
2. Todas las ofertas resulten rechazadas o los oferentes descalificados, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones.
3. Esté suficientemente justificado que de continuar el procedimiento podría causarse perjuicio al órgano o ente contratante.
4. En caso de que los oferentes beneficiarios de la primera, segunda y tercera opción no mantengan su oferta, se nieguen a firmar el contrato, no suministren las garantías requeridas o le sea anulada la adjudicación por haber suministrado información falsa.
5. Ocurra algún otro supuesto expresamente previsto en el pliego de condiciones.

**CAPÍTULO V
DISPOSICIONES FINALES****5.- OTORGAMIENTO DE LA ADJUDICACIÓN**

La Comisión de Contrataciones de la Gobernación Bolivariana del Estado Carabobo, luego de examinar y evaluar las ofertas en el lapso correspondiente establecido en el Capítulo IV del presente pliego, seleccionará aquella que en conjunto, constituya la mejor oferta y por ende la **OPCIÓN** a los intereses del ente contratante y la recomendará para el otorgamiento de la Adjudicación, mediante Informe de Recomendación que será elevado para consideración de la máxima autoridad del ente contratante, quien otorgará la adjudicación o declarará desierto el procedimiento de contratación. En caso de existir ofertas que merezcan segunda, tercera y más opciones, también se dejara constancia en ese orden por la Comisión de Contrataciones.

5.1.- OTORGAMIENTO DE ANTICIPO

El contratante podrá otorgar un anticipo contractual, hasta al cincuenta por ciento (50%) del monto del contrato sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), previa solicitud expedida por escrito y para ser considerada por el contratante previa disponibilidad financiera de los recursos

5.2.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

El ente puede iniciar los procedimientos de contratación, seis meses antes de que se inicie el ejercicio presupuestario del año fiscal, sin embargo, no pueden otorgar la adjudicación ni firmar el contrato hasta tanto no se cuente con la disponibilidad presupuestaria correspondiente, sin que la no suscripción genere obligaciones para el contratante. De igual manera, en el ejercicio fiscal vigente, se podrá adjudicar el requerimiento objeto de la contratación, sin contar con el total de la disponibilidad presupuestaria, suscribiendo el contrato por el monto disponible y el resto sujeto a disponibilidad presupuestaria una vez obtenida a la obtención de los recursos presupuestarios necesarios para la culminación del resto de la actividad adjudicada, previa suscripción de los contratos o adendas respectivas.

5.3.- NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

La máxima autoridad del Ente Contratante, notificará al (los) beneficiario (s) de la adjudicación en el lapso establecido para ejecución de la obra, de conformidad con el numeral 1 del artículo 81 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas.

5.4.- CONSIGNACIÓN DE GARANTÍAS

En la notificación de la adjudicación, se otorgará al (los) beneficiario (s) de ésta, un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación, para que presente las garantías establecidas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, a satisfacción del órgano contratante. En caso de no constituir fianza, el adjudicado autoriza al ente contratante a practicarle las retenciones correspondientes.

5.5.1.- GARANTÍAS EXIGIDAS EN OCASIÓN DE LA CONTRATACIÓN

LA CONTRATISTA deberá contratar y mantener durante la vigencia del contrato las siguientes garantías:

Art. 122. Del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas. (Gaceta Oficial N° 6.154 Extraordinaria, de fecha 19 de noviembre de 2014): Garantía de Anticipo: la cual deberá ser constituida por el (100%) del monto otorgado como anticipo, a satisfacción de la **GOBERNACIÓN ESTADO CARABOBO**.

Art. 123. Del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas. (Gaceta Oficial N° 6.154 Extraordinaria, de fecha 19 de noviembre de 2014): Garantía de Fiel Cumplimiento: Veinte por ciento (20%) del monto contratado. En caso de no constituir

las fianzas de fiel cumplimiento, la **GOBERNACIÓN ESTADO CARABOBO**, podrá acordar con el contratista mediante una carta que este elabore, para que le sea retenido el diez por ciento (10%) sobre los pagos que le sean realizados; el monto total retenido será reintegrado una vez finalizado el contrato y verificada la recepción definitiva de la obra.

Art. 124. Del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas. (Gaceta Oficial N° 6.154 Extraordinaria, de fecha 19 de noviembre de 2014): Garantía Laboral: Diez por ciento (10%) del costo de la mano de obra monto contratado. En caso de no constituir las fianzas Laboral, la **GOBERNACIÓN ESTADO CARABOBO**, podrá acordar con el contratista mediante una carta que este elabore, para que le sea retenido el Cinco por ciento (5%) sobre los pagos que le sean realizados.

Art. 125. Del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas. (Gaceta Oficial N° 6.154 Extraordinaria, de fecha 19 de noviembre de 2014): Póliza de Responsabilidad Civil: la cual deberá incluir responsabilidad por daños a personas y equipos e instalaciones de terceros.

Art. 31. Del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas. (Gaceta Oficial N° 6.154 Extraordinaria, de fecha 19 de noviembre de 2014): Compromiso de Responsabilidad Social: será de un Tres por ciento (3%) del monto contratado.

5.5.1.1.- GARANTÍA DE ANTICIPO

Al oferente favorecido con la adjudicación, se le otorgará un anticipo contractual hasta el cincuenta por ciento (50%) del monto del contrato sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), previa disponibilidad financiera.

Por lo anteriormente expuesto el oferente favorecido con la adjudicación, que solicite el anticipo, deberá constituir a favor del órgano Contratante, con ocasión a la suscripción del contrato, una garantía de anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del monto otorgado como anticipo, la cual tendrá como beneficiario al **ESTADO CARABOBO** y deberá ser otorgada por una Institución bancaria o empresas de seguro debidamente inscritas en la Superintendencia correspondiente, o Sociedad Nacional de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Industria. Esta garantía además de reunir los requisitos exigidos anteriormente, deberá estar vigente desde el inicio del contrato hasta 6 meses después de su terminación o recepción definitiva. **(Ver Anexo N° 17).**

5.5.1.2.- GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El oferente favorecido con la adjudicación, constituirá a favor del órgano Contratante, con ocasión a la suscripción del contrato, una garantía de fiel cumplimiento que no podrá ser inferior al veinte por ciento (20%) del monto del contrato incluyendo los tributos, la cual tendrá como beneficiario al Estado Carabobo y deberá ser otorgada por una Institución bancaria o empresas de seguro debidamente inscritas en la Superintendencia

correspondiente, o Sociedad Nacional de Garantías Recíprocas para la Mediana y Pequeña Industria a satisfacción del órgano o ente contratante. Esta garantía además de reunir los requisitos exigidos anteriormente, debe estar vigente durante la ejecución del contrato. **(Ver Anexo N° 18).**

En caso de no constituir una garantía, el órgano o ente contratante podrá acordar con el contratista retención del diez por ciento (10%) sobre los pagos que realice, cuyo monto total retenido será reintegrado al momento de la recepción definitiva de la obra.

EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Casos en que la garantía de fiel cumplimiento se ejecutará a favor del ente contratante:

- Si por causas imputables al beneficiario de la adjudicación, no se suscribiere el contrato dentro del plazo establecido.
- Si por causas imputables a la empresa, cooperativa o cualquier forma asociativa, ésta no cumpliera con la ejecución del contrato en la forma convenida.
- Cuando por causas imputables al contratista, el órgano Contratante podrá rescindir del respectivo contrato.

5.5.1.3.- GARANTÍA LABORAL

El oferente favorecido con la adjudicación, constituirá a favor del órgano Contratante, con ocasión a la suscripción del contrato, una garantía laboral equivalente al diez por ciento (10%) del costo del personal incluido en las estructura de costos de su oferta, la cual tendrá como beneficiario al Estado Carabobo y deberá ser otorgada por una Institución bancaria o empresas de seguro debidamente inscritas en la Superintendencia correspondiente, o Sociedad Nacional de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Industria. Esta garantía además de reunir los requisitos exigidos anteriormente, deberá estar vigente desde el inicio del contrato hasta 6 meses después de su terminación o recepción definitiva. **(Ver Anexo N° 19).**

En caso de no constituir una garantía, el órgano o ente contratante establecerá la retención del cinco por ciento (5%) sobre los pagos que le realice, cuyo monto total retenido será reintegrado al momento de la recepción definitiva de la obra.

5.5.1.4.- PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El contratante solicitará al contratista la constitución de una póliza de responsabilidad civil específica, la cual deberá incluir responsabilidad civil por daños a personas y equipos e instalaciones de terceros, otorgada por una empresa aseguradora debidamente inscrita en

la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. El monto de la referida póliza será del **TRES POR CIENTO (3%)** del monto del contrato incluidos los tributos, la cual deberá estar vigente hasta la recepción definitiva de la obra.

La póliza a que se refiere el presente artículo constituirá el límite de la responsabilidad patrimonial del contratante frente a terceros y cubrirá tal responsabilidad, si la hubiere, con ocasión de las actividades desarrolladas por el contratista.

En caso de no presentar la póliza de responsabilidad civil en el lapso establecido para la formalización del contrato, se aplicará el decaimiento de la adjudicación otorgada.

5.6.- FIRMA DEL CONTRATO

La firma del contrato con el contratista seleccionado se realizará dentro de los ocho (08) días hábiles contados a partir de la notificación de adjudicación. El modelo de contrato que se anexa al presente pliego de condiciones es de carácter referencial, quedará a criterio del ente contratante al momento de su formalización Contrato (El contenido de dicho documento, así como la modalidad del contrato podrá ser modificado por el Ente Contratante al momento de formalizar la Contratación) (**Ver Anexo N° 20**).

5.7.- VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

El Ente Contratante constatará que la ejecución de la obra objeto de la presente contratación se ajuste y cumpla con las especificaciones técnicas indicadas y exigidas en el presente pliego de condiciones, las cuales forman parte integrante del presente documento. Asimismo, utilizará los métodos de control que sean necesarios para verificar la correcta ejecución de la presente contratación a celebrarse entre el ente contratante y la empresa, cooperativa o cualquier forma asociativa adjudicada, efectuando las respectivas inspecciones a fin de constatar los avances de la obra, y en consecuencia podrá emitir las recomendaciones que estime pertinentes en caso de observaciones, caso en el cual, el oferente correrá con los gastos que ocasione las recomendaciones formuladas.

5.8.- DERECHOS DEL ENTE CONTRATANTE

El Ente Contratante se reserva el derecho, previa opinión favorable de la Comisión de Contrataciones, a extender los plazos aquí estipulados, dar por terminado el presente procedimiento y/o tomar cualquier decisión de conformidad con la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento. Así mismo, se reserva el derecho de declarar desierta la contratación y rechazar todas las ofertas, en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación de un contrato, en casos debidamente justificados, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna respecto del participante o los participantes afectados por esta decisión.

5.9- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

Causas que dan origen a modificaciones del contrato:

1. El incremento o reducción en la cantidad de la obra, bienes o servicios originalmente contratados.
2. Que surjan nuevas partidas o renglones a los contemplados en el contrato.
3. Se modifique la fecha de entrega del bien, obra o servicio.
4. Variaciones en los montos previamente establecidos en el presupuesto original del contrato.
5. Las establecidas en el Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas.

5.10.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO A LOS PARTICULARES

Sin perjuicio de la responsabilidad civil, administrativa y penal que corresponda, cuando se compruebe mediante la evaluación y desempeño de los contratistas, en el ejercicio administrativo y operativo relacionado con la contratación, que incumplan con las obligaciones contractuales, el órgano o ente contratante deberá sustanciar el expediente respectivo para remitirlo al Servicio Nacional de Contrataciones a los fines de la suspensión en el Registro Nacional de Contratistas. Los responsables serán sancionados con multa de trescientas unidades tributarias (300 UT.), a beneficio del Servicio Nacional de Contrataciones, y será pagada por el infractor en los términos y condiciones que establezca dicho órgano. El acto respectivo deberá ser remitido al Servicio Nacional de Contrataciones con la constancia de la debida notificación al sancionado.

El Servicio Nacional de Contrataciones procederá a inhabilitar para contratar con el estado, al infractor que hubiera sido sancionado. Según lo dispuesto a continuación:

1. Tres años, cuando el contrato sea rescindido por incumplimiento conforme al presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
2. tres años, cuando por causas que le sean imputables al contratista, incumpla cualquier otra obligación prevista que regule la materia en contrataciones públicas, o que hubiere asumido para con el contratante, aun cuando ello no comporte rescisión del contrato
3. tres años en caso de suministro o presentación de información o documentación falsa ante los seis meses, cuando retiren ofertas durante su vigencia
4. dos años, cuando siendo beneficiarios de la adjudicación no suscriban el contrato dentro del plazo establecido, por causas imputables al oferente.
5. Cuatro años, cuando incurran en prácticas de mala fe o empleen prácticas fraudulentas en los trámites y procesos regulados por este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.

La inhabilitación de los infractores para contratar con el Estado, se hará efectiva por medio de la suspensión de la inscripción ante el Registro Nacional de Contratistas y será extensiva a personas naturales que participen como socios, miembros o administradores dentro de la conformación y organización de los inhabilitados.

El Servicio Nacional de Contrataciones, una vez recibida la decisión del contratante, procederá a notificar al contratista para que en el lapso de cinco días hábiles alegue lo que considera pertinente en cuanto a la aplicación de inhabilitación. En este procedimiento no se analizarán causas de fondo que hubieren motivado la decisión del contratante.

Las sanciones accesorias contempladas en los numerales 2,3,5 y 6 del presente artículo podrán ser aplicadas por el Servicio Nacional de Contrataciones, a título de sanción principal y previa sustanciación del respectivo procedimiento administrativo, cuando en los tramites y procesos que le competan, determine la existencia de los supuestos previstos en esos numerales.

CAPITULO VI

ANEXOS

ANEXO N° 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REHABILITACIÓN Y MEJORAS DE LOS ESPACIOS RECREATIVOS EN DRAKULAKIDS, PARROQUIA SAN JOSÉ, MUNICIPIO VALENCIA, ESTADO CARABOBO.

Antecedentes: El Parque Drácula Kids, fue inaugurado el 17 de diciembre del 2022 por el gobernador Rafael La Cava dentro de los espacios de la Plaza Montes de Oca, surgiendo como un plan de renovación y modernización de espacios públicos; siendo un nuevo parque temático que se convertirá en el epicentro de la diversión para toda la familia de la ciudad de Valencia.

El parque Drácula Kids, se caracteriza por su estética inspirada en el personaje Drácula, pero adaptada a un ambiente infantil, familiar con atracciones y decoraciones alusivas a vampiro y un mundo de aventura. Adicionalmente busca revitalizar una buena área urbana

y potenciar las experiencias recreativas y culturales para los visitantes, ofreciendo un lugar mágico y seguro para las familias.

Breve Descripción: La evaluación se llevó a cabo a través de una inspección visual, la cual permitió establecer que el Parque Dracula Kids, presenta deterioro en varias áreas producto del uso constante de los usuarios; motivo por el cual se requiere realizar un mantenimiento preventivo para prolongar la vida útil del parque.

Dentro de las áreas que requieren atención se encuentran la losa de techo de los baños requiere ser impermeabilizada, la falta de iluminación y los herrajes deben ser cambiados. Adicionalmente la enfermería y la caseta de policías, presenta filtraciones por las ventanas y las lámparas se encuentran quemadas al igual que el depósito. El cuarto de bomba, presenta filtraciones en la losa de techo, donde se puede notar que el acero está expuesto y durante la temporada de lluvias esta zona se inunda.

Las áreas de juego de toboganes, animales, mesas de pimpón y columpios deben ser pintados, al igual que la grama artificial se debe reemplazar los paños dañados, adicionalmente algunas caminerías requieren ser pintadas al igual que la pista de carros, la cancha de básquet necesita pintura y reemplazo de tableros.

Por otra parte, el juego de la tirolesa debe ser reemplazado en las poleas y el cable de acero debido a que tienen desgaste. Del mismo modo los contenedores deben ser pintados al igual que la cerca perimetral.

Es importante resaltar que algunas lámparas y reflectores que se encuentran dentro del parque están quemadas y requieren ser sustituidas.

A continuación, la ejecución de los trabajos que se llevarán a cabo son los siguientes:

OBRAS PRELIMINARES

- REMOCION CAPA IMPERMEABILIZANTE
- CARGA A MANO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS DEMOLICIONES O PREPARACION DEL SITIO
- EXTRACCION DE GRAMA ARTIFICIAL DETERIORADA.

OBRAS CIVILES

- CAPA IMPERMEABILIZANTE EN LOSAS HORIZONTALES CON MANTO ASFALTICO CON POLIESTER
- RECUBRIMIENTO DE LA CAPA IMPERMEABILIZANTE CON PINTURA IPA COLOR O SIMILAR DE COLOR VERDE A DOS MANOS.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PARA BASQUET-BALL EN CANCHA DEPORTIVA.
- SUMINISTRO Y INSTALACION DE GRAMA ARTIFICIAL

- PINTURA EN CERCAS METALIZADA
- PINTURA ACRILICA PARA ESCULTURA DE TOBOGAN
- CAUCHO EN PAREDES ENCAMISADAS.
- RESANEO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE A PINTAR (EN FACHADAS ALTAS
- SUMINISTRO E INSTALACION DE TIROLESA
- SUMINISTRO Y INSTALACION DE TOBOGAN
- SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS PARA PARQUES INFANTILES, COLUMPIO DE 6 ASIENTOS DE ALTURA
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOLDO

OBRAS ELECTRICAS

- I.E. REFLECTOR LED COB 300W C/SUPRESOR PICOS
- SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA LED

OBRAS SANITARIAS

- S.T.C. DE HERRAJES PARA W.C

OBRAS DE SEGURIDAD

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMARA DE SEGURIDAD

Lapso de ejecución: Dos (02) Meses

ANEXOS QUE SE ENVIARAN JUNTO AL PRESENTE PLIEGO DE CONDICIONES

1. **MEMORIA DESCRIPTIVA**
2. **CROQUIS**
3. **CÓMPUTOS MÉTRICOS**
4. **CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**
5. **PRESUPUESTO**

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA:

Durante el proceso para la **“REHABILITACIÓN Y MEJORAS DE LOS ESPACIOS RECREATIVOS EN DRACULAKIDS, PARROQUIA SAN JOSÉ, MUNICIPIO VALENCIA, ESTADO CARABOBO** deberá cumplir con lo especificado en el presente pliego. Si alguna de las especificaciones antes descritas no es efectuada, de inmediato se realizará la notificación correspondiente, corriendo por cuenta de **LA CONTRATISTA** sin

pago adicional, y contando como plazo tres (3) días Hábiles a partir de la notificación para resarcir el requerimiento afectado.

ANEXO N° 2

Membrete (empresa, cooperativa o cualquier forma asociativa)

MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD

LUGAR Y FECHA: Valencia, __ de __ de 2026
CONTRATACIÓN: N° _____

SEÑORES:
COMISIÓN DE CONTRATACIONES DE LA GOBERNACIÓN BOLIVARIANA DEL
ESTADO CARABOBO.
SU DESPACHO. -

Yo, (nosotros): (identificación completa del representante del Oferente), de nacionalidad, titular de la Cédula de Identidad N°, actuando en mi carácter de Representante Legal de:

(identificación completa de la empresa Oferente, incluyendo datos de registro),
EXPRESAMENTE: MANIFESTAMOS LA VOLUNTAD DE PARTICIPAR EN EL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA SIGNADO CON EL N° **GEC-CA-015-2026**, para la “**REHABILITACIÓN Y MEJORAS DE LOS ESPACIOS RECREATIVOS EN DRACULAKIDS, PARROQUIA SAN JOSÉ, MUNICIPIO VALENCIA, ESTADO CARABOBO**”.

Esta manifestación se mantendrá vigente al menos durante el tiempo exigido en los pliegos de condiciones, para la validez de la oferta, salvo que a solicitud del órgano o ente contratante decidamos extender su vigencia, en cuyo caso ésta se mantendrá durante todo el período de la prórroga.

A todo evento, en el marco del presente procedimiento establecemos como nuestra Dirección: (datos completos de Dirección; incluyendo Teléfono, Fax y Correo Electrónico); además, expresamos que cualquier notificación será recibida por: (identificar con Nombre y Apellidos, y número de Cédula).

Declaramos que aceptamos las condiciones establecidas en los Pliegos de Condiciones.

Atentamente,

Nombres, Apellidos, Cédula y Firma del Representante Legal
Sello (de la empresa, cooperativa o cualquier forma asociativa)

ANEXO N° 3

Membrete (empresa, cooperativa o cualquier forma asociativa)

CARTA COMPROMISO

LUGAR Y FECHA: Valencia, __ de __ de 2026
CONTRATACIÓN: N° _____

SEÑORES:

**COMISIÓN DE CONTRATACIONES DE LA GOBERNACIÓN BOLIVARIANA DEL
ESTADO CARABOBO.
SU DESPACHO. -**

Yo, _____, de nacionalidad _____, mayor de edad, titular de la
cédula de identidad N° _____, actuando en este acto en mi condición de

_____ de la Sociedad Mercantil _____, domiciliada en la ciudad de _____, inscrita por ante el Registro Mercantil _____, en fecha _____

_____, bajo el N° ____, Tomo _____, de la Circunscripción Judicial del Estado _____, por medio de la presente me comprometo a garantizar la ejecución de la obra, acorde a las exigencias de la Gobernación Estado Carabobo correspondiente al Procedimiento de Contratación Pública, mediante la modalidad de Concurso Abierto **N° GEC-CA-015-2026**, para la **“REHABILITACIÓN Y MEJORAS DE LOS ESPACIOS RECREATIVOS EN DRACULAKIDS, PARROQUIA SAN JOSÉ, MUNICIPIO VALENCIA, ESTADO CARABOBO”**.

Sin más que hacer referencia.

Atentamente,

Nombres, Apellidos, Cédula y Firma del Representante Legal
Sello (de la empresa, cooperativa o cualquier forma asociativa)

ANEXO N° 4

Membrete (empresa, cooperativa o cualquier forma asociativa)

CARTA DOMICILIO

LUGAR Y FECHA: Valencia, __ de __ de 2026
CONTRATACIÓN: N° _____

SEÑORES:
COMISIÓN DE CONTRATACIONES DE LA GOBERNACIÓN BOLIVARIANA DEL
ESTADO CARABOBO.
SU DESPACHO. -

Yo, (nosotros) _____, de nacionalidad _____, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° _____, actuando en este acto en mi condición de _____ de la Sociedad Mercantil _____, domiciliada en la ciudad de _____, inscrita por ante el Registro Mercantil _____, en fecha _____, bajo el N° _____, Tomo _____, de la Circunscripción Judicial del Estado _____, participante en el procedimiento de Contratación Pública, mediante la modalidad de Concurso Abierto N° **GEC-CA-015-2026**, para la **“REHABILITACIÓN Y MEJORAS DE LOS ESPACIOS RECREATIVOS EN DRACULAKIDS, PARROQUIA SAN JOSÉ, MUNICIPIO VALENCIA, ESTADO CARABOBO”**, hago de su conocimiento que el domicilio de nuestra (empresa, cooperativa) se encuentra ubicada en _____, por lo que todas las notificaciones referidas al proceso de Contratación Pública, deberán realizarse a dicha dirección y al correo electrónico _____.

Sin más que hacer referencia.

Atentamente

Nombres, Apellidos, Cédula y Firma del Representante Legal
Sello (de la empresa, cooperativa o cualquier forma asociativa)

ANEXO N° 5

Membrete (empresa, cooperativa o cualquier forma asociativa)

DECLARACIÓN JURADA DE NO POSEER DENTRO DE SU ORGANIZACIÓN PERSONAS NATURALES INHABILITADAS EN OTRA ORGANIZACIÓN

LUGAR Y FECHA: Valencia, __ de __ de 2026

CONTRATACIÓN: N° _____

SEÑORES:

**COMISIÓN DE CONTRATACIONES DE LA GOBERNACIÓN BOLIVARIANA DEL
ESTADO CARABOBO.**

SU DESPACHO. -

Yo, (nosotros) _____, titular de la cédula de identidad N°: _____, de nacionalidad _____, de profesión _____, residenciado en: _____, en mi carácter de Representante Legal _____, bajo fe de juramento declaro que la siguiente información es cierta y como tal puede ser verificada y utilizada por la Comisión de Contrataciones, para el procedimiento de Concurso Abierto N° GEC-CA-015-2026, para la **“REHABILITACIÓN Y MEJORAS DE LOS ESPACIOS RECREATIVOS EN DRACULAKIDS, PARROQUIA SAN JOSÉ, MUNICIPIO VALENCIA, ESTADO CARABOBO”**, y por tanto declaro que no tenemos ninguna persona natural que participen como socios, miembros o administradores de alguna empresa, sociedad o agrupación dentro de la organización que este inhabilitada. En caso contrario, si el ente contratante verifica dicha circunstancia el contratista declara que se obliga mediante carta compromiso a subsanar dicha situación dentro del plazo fijado por el ente contratante, de acuerdo a lo exigido en el Decreto con Rango, Valor y fuerza de Ley de la Ley de Contrataciones públicas, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria 6.154 de fecha 19 de noviembre del 2014.

Sin más a que hacer referencia.

Atentamente

Nombres, Apellidos, Cédula y Firma del Representante Legal
Sello (de la empresa, cooperativa o cualquier forma asociativa)

ANEXO N° 6

Membrete (empresa, cooperativa o cualquier forma asociativa)

DECLARACIÓN JURADA DE NO POSEER OBLIGACIONES EXIGIBLES CON EL CONTRATANTE

LUGAR Y FECHA: Valencia, __ de __ de 2026

CONTRATACIÓN: N° _____

SEÑORES:

**COMISIÓN DE CONTRATACIONES DE LA GOBERNACIÓN BOLIVARIANA DEL
ESTADO CARABOBO.**

SU DESPACHO. -

Yo, (nosotros) _____, titular de la cédula de identidad N°: _____, de nacionalidad _____, de profesión _____, residenciado en: _____, en mi carácter de Representante Legal _____, bajo fe de juramento declaro que la siguiente información es cierta y como tal puede ser verificada y utilizada por la Comisión de Contrataciones, para el procedimiento de Concurso Abierto N° GEC-CA-015-2026, para la **“REHABILITACIÓN Y MEJORAS DE LOS ESPACIOS RECREATIVOS EN DRACULAKIDS, PARROQUIA SAN JOSÉ, MUNICIPIO VALENCIA, ESTADO CARABOBO”**, y por tanto declaro que no poseo obligaciones exigibles con el contratante bajo ningún procedimiento de acuerdo a lo exigido en el Decreto con Rango, Valor y fuerza de Ley de la Ley de Contrataciones públicas, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria 6154 de fecha 19 de noviembre del 2014.

Sin más a que hacer referencia.

Atentamente,

Nombres, Apellidos, Cédula y Firma del Representante Legal
Sello (de la empresa, cooperativa o cualquier forma asociativa)

ANEXO N° 7

Membrete (empresa, cooperativa o cualquier forma asociativa)

PLANILLA DE AUTO CÁLCULO VALOR AGREGADO NACIONAL

LUGAR Y FECHA: Valencia, __ de __ de 2026

CONTRATACIÓN: N° _____

SEÑORES:

**COMISIÓN DE CONTRATACIONES DE LA GOBERNACIÓN BOLIVARIANA DEL
ESTADO CARABOBO.**

SU DESPACHO. -

Yo, (nosotros) _____, de nacionalidad _____, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° _____, actuando en este acto en mi condición de _____ de la Sociedad Mercantil _____, domiciliada en la ciudad de _____, inscrita por ante el Registro Mercantil _____, en fecha _____, bajo el N° _____, Tomo _____, de la Circunscripción Judicial del Estado _____, bajo fe de juramento declaro que la siguiente información es cierta y como tal puede ser verificada y utilizada por la Gobernación del Estado Carabobo, para el procedimiento de Contratación Pública bajo la modalidad de Concurso Abierto **GEC-CA-015-2026**, para la **“REHABILITACIÓN Y MEJORAS DE LOS ESPACIOS RECREATIVOS EN DRACULAKIDS, PARROQUIA SAN JOSÉ, MUNICIPIO VALENCIA, ESTADO CARABOBO”**,

Tasa de Cambio utilizada:(Bs.) _____ .

	COMPONENTES DEL PRECIO	% VALOR NACIONAL	%VALOR EXTRANJERO
1a.	La materia prima e insumos de origen nacional de aplicación directa al bien, servicio u obra, así como el material de envasado y empaque de fabricación nacional.		
1b.	Los equipos de origen venezolano incorporados como activos fijos en la obra.		
1c.	El talento humano nacional que interviene en la fabricación del bien, la prestación del servicio y ejecución de la obra, así como en el envasado y empaquetado de los bienes.		
1d.	La tecnología de origen nacional aplicada.		
1e.	Los estudios de ingeniería conceptual y de detalle, así como la inspección y gerencia del servicio u obra, cuando formen parte integral de la oferta, contratados a empresas con domicilio principal en el país, que cumplan con lo establecido en la legislación laboral.		
1f.	Los servicios profesionales y no profesionales prestados por las personas naturales, cooperativas, las pequeñas y medianas industrias, y otras organizaciones socioproductivas del Sistema Económico Comunal con domicilio principal en la República Bolivariana de Venezuela, empleados en la fabricación del bien, prestación del servicio o ejecución de la obra, siempre y cuando el setenta y cinco por ciento (75%) de estos servicios sea prestado por profesionales o personas de nacionalidad venezolana.		
1g.	Los gastos financieros pagados en la República Bolivariana de Venezuela para la elaboración del bien, prestación del servicio o ejecución de la obra.		
1h.	La depreciación de equipos instalados en la República Bolivariana de Venezuela, empleados para la fabricación del bien, prestación del servicio o ejecución de la obra, de acuerdo a los siguientes criterios: 1h i. Para la fabricación de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras, la depreciación no podrá ser realizada en un tiempo menor de un (1) año para utensilios y herramientas, cuatro (4) años para maquinarias, equipos e instalación.		

	1h ii. El valor de depreciación será el valor histórico en libros o el valor según avalúo de activos.		
	1h iii. La alícuota será la resultante de aplicar el valor de depreciación anual obtenido de la maquinaria, equipos o instalaciones en el periodo realmente utilizado directamente en la fabricación del bien, ejecución de la obra o prestación del servicio.		

Sin más a que hacer referencia, en espera de su atención, se suscribe de ustedes.

Atentamente,

Nombres, Apellidos, Cédula y Firma del Representante Legal
Sello (de la empresa, cooperativa o cualquier forma asociativa)

ANEXO N° 8

Membrete (empresa, cooperativa o cualquier forma asociativa)

CARTA DE EXPERIENCIA

LUGAR Y FECHA: Valencia, __ de __ de 2026

CONTRATACIÓN: N° _____

SEÑORES:

**COMISIÓN DE CONTRATACIONES DE LA GOBERNACIÓN BOLIVARIANA DEL
ESTADO CARABOBO.**

SU DESPACHO. -

Yo, _____, de nacionalidad _____, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° _____, actuando en este acto en mi condición de _____ de la Sociedad Mercantil _____, domiciliada en la ciudad de _____, inscrita por ante el Registro Mercantil _____, en fecha _____, bajo el N° _____, Tomo _____, de la Circunscripción Judicial del Estado _____, en nombre de mi representada, me dirijo a ustedes con la finalidad de hacer de su conocimiento que la experiencia en la ejecución de obras, solicitada en el Procedimiento de Contratación Pública, bajo la modalidad de Concurso Abierto N° **GEC-CA-015-2026**, para la **“REHABILITACIÓN Y MEJORAS DE LOS ESPACIOS RECREATIVOS EN DRACULAKIDS, PARROQUIA SAN JOSÉ, MUNICIPIO VALENCIA, ESTADO CARABOBO”**, es de _____ () años.

Sin más a que hacer referencia, en espera de su atención, se suscribe de ustedes.

Atentamente,

Nombres, Apellidos, Cédula y Firma del Representante Legal
Sello (de la empresa, cooperativa o cualquier forma asociativa)

ANEXO N° 9

Membrete (empresa, cooperativa o cualquier forma asociativa)

CUADRO QUE RELACIONE LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA O COOPERATIVA EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN GENERAL EN LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS (2023, 2024 y 2025)

LUGAR Y FECHA: Valencia, __ de __ de 2026

CONTRATACIÓN: N° _____

CIUDADANOS

COMISIÓN DE CONTRATACIONES DE LA GOBERNACIÓN BOLIVARIANA DEL ESTADO CARABOBO.

Presente. -

NOMBRE DEL ENTE CONTRATANTE	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	MONTO DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO (TERMINADO, POR TERMINAR, ETC.)	TELÉFONOS Y NOMBRE DE LA PERSONA CONTACTO EN EL ENTE CONTRATANTE A QUIEN SE PUEDA SOLICITAR INFORMACIÓN
		TOTAL Bs.					

Atentamente,

Nombres, Apellidos, Cédula y Firma del Representante Legal
Sello (de la empresa, cooperativa o cualquier forma asociativa)

ANEXO N° 10

Membrete (empresa, cooperativa o cualquier forma asociativa)

DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DEL SITIO DE LA OBRA

LUGAR Y FECHA: Valencia, __ de __ de 2026
 CONTRATACIÓN: N° _____

SEÑORES:

**COMISIÓN DE CONTRATACIONES DE LA GOBERNACIÓN BOLIVARIANA DEL
ESTADO CARABOBO.
SU DESPACHO. -**

Yo, _____, titular de la cédula de identidad N°: _____, de nacionalidad _____ de profesión _____, residenciado en: _____, en mi carácter de Representante Legal, bajo fe de juramento declaro que la siguiente información es cierta y como tal puede ser verificada y utilizada por la Comisión de Contrataciones, para el procedimiento de Concurso Abierto N° **GEC-CA-015-2026**, para la **“REHABILITACIÓN Y MEJORAS DE LOS ESPACIOS RECREATIVOS EN DRACULAKIDS, PARROQUIA SAN JOSÉ, MUNICIPIO VALENCIA, ESTADO CARABOBO”**, y por tanto declaro que estoy plenamente informado de todo en cuanto se relacione a la ejecución, naturaleza de la obra, su localización sus condiciones generales y todo cuanto pueda influir en su ejecución, particularmente las que atañen a costos de materiales, costos de equipos, costos de transporte y costo de mano de obra. Adicionalmente acepto que los documentos suministrados más la información que pude obtener durante la visita la obra, fueron suficientes para cubrir todos los trabajos a ser ejecutados.

Por lo tanto, la mano de obra, equipos, materiales y cualquier otro medio necesario para completar la obra objeto de esta contratación, y finalmente de manera satisfactoria serán provistos por mi representada sin costo adicional para el Ente Contratante. Todo ello de acuerdo al Decreto con Rango, Valor y fuerza de Ley de la Ley de Contrataciones públicas, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria 6154 de fecha 19 de noviembre del 2014.

Atentamente,

Nombres, Apellidos, Cédula y Firma del Representante Legal
Sello (de la empresa, cooperativa o cualquier forma asociativa)

ANEXO N° 11

Membrete (empresa, cooperativa o cualquier forma asociativa)

**CUADRO QUE RELACIONE LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS DE
CONSTRUCCIÓN REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA**

LUGAR Y FECHA: Valencia, __ de __ de 2026
CONTRATACIÓN: N° _____

CIUDADANOS:

MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE CONTRATACIONES DE LA GOBERNACIÓN

**BOLIVARIANA DEL ESTADO CARABOBO
SU DESPACHO. -**

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO.	CANTIDAD	CONDICIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DEL EQUIPO: PROPIO Ó ALQUILADO.	CANTIDAD	SERIALES	ESTADO OPERATIVO /NO OPERATIVO

EJEMPLO:

Los equipos mínimos necesarios para la ejecución de la obra son los siguientes:

EQUIPOS	CANTIDAD
COMPACTADORA O VIBRO COMPACTADORA	
MINISHOWEL	
RETROEXCAVADORA	
CAMIONETA PICK UP	
CAMIÓN CISTERNA PARA AGUA	
COMPRESOR CON DOS MARTILLOS	
CAMIÓN VOLTEO PARA TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA PREPARACIÓN DEL SITIO	

Atentamente,

Nombres, Apellidos, Cédula y Firma del Representante Legal
Sello (de la empresa, cooperativa o cualquier forma asociativa)

ANEXO N° 12

Membrete (empresa, cooperativa o cualquier forma asociativa)

FORMULARIO PARA CURRÍCULO DEL INGENIERO RESIDENTE

LUGAR Y FECHA: Valencia, __ de __ de 2026
CONTRATACIÓN: N° _____

CIUDADANOS:

MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE CONTRATACIONES DE LA GOBERNACIÓN

**BOLIVARIANA DEL ESTADO CARABOBO
SU DESPACHO. -**

Cargo propuesto: **INGENIERO RESIDENTE**

Nombre de la empresa o Cooperativa:

Nombre y Apellido:

Profesión:

Lugar y Fecha de nacimiento:

Nacionalidad:

N° de la Cédula de Identidad o Pasaporte:

Dirección de habitación:

Colegios y Asociaciones profesionales a las que pertenece y Número de Inscripción:

Años de trabajo en la empresa / entidad:

Detalle de las tareas asignadas:

Calificaciones principales (Indicar en, aproximadamente media página, la experiencia y la capacitación del individuo que sea más pertinente para las tareas del trabajo. Describir el nivel de responsabilidad del funcionario en trabajos anteriores pertinentes, indicando fechas y lugares).

Educación: (Resumir en, aproximadamente un cuarto de página, la institución superior y otros estudios especializados del individuo, indicando los nombres de las instituciones de enseñanza, las fechas de asistencia y los títulos obtenidos).

Experiencia laboral: (Empezando con el puesto actual, enumerar en aproximadamente dos páginas en orden inverso, los cargos desempeñados. Señalar todos los puestos ocupados por el individuo desde su graduación, con indicación de fechas, nombres de las organizaciones empleadoras, títulos de los cargos ocupados y el lugar en que desarrolló sus actividades. Para los últimos diez años, indicar también los tipos de actividades realizadas y dar referencias de los contratantes, cuando corresponda).

Idiomas: (Para cada idioma, indicar el nivel de dominio (excelente, bueno, regular o deficiente; en conversación, lectura y redacción).

Certificación: Yo, el abajo firmante, certifico que estos datos describen correctamente mi persona, calificaciones y experiencia).

Atentamente,

Nombres, Apellidos, Cédula y Firma del Representante Legal
Sello (de la empresa, cooperativa o cualquier forma asociativa)
ANEXO N° 13

Membrete (empresa, cooperativa o cualquier forma asociativa)

DECLARACIÓN JURADA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

LUGAR Y FECHA: Valencia, __ de __ de 2026

CONTRATACIÓN: N° _____

SEÑORES:

**COMISIÓN DE CONTRATACIONES DE LA GOBERNACIÓN BOLIVARIANA DEL
ESTADO CARABOBO.
SU DESPACHO. -**

Yo, _____, de nacionalidad _____, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° _____, actuando en este acto en mi condición de _____ de la Sociedad Mercantil _____, domiciliada en la ciudad de _____, inscrita por ante el Registro Mercantil _____, en fecha _____, bajo el N° _____, Tomo _____, de la Circunscripción Judicial del Estado _____, por medio de la presente me comprometo a mantener la presente oferta correspondiente al Procedimiento de Contratación Pública, mediante la modalidad de Concurso Abierto N° **GEC-CA-015-2026**, para la **“REHABILITACIÓN Y MEJORAS DE LOS ESPACIOS RECREATIVOS EN DRACULAKIDS, PARROQUIA SAN JOSÉ, MUNICIPIO VALENCIA, ESTADO CARABOBO”**, hasta la suscripción del contrato.

Sin más que hacer referencia.

Atentamente,

Nombres, Apellidos, Cédula y Firma del Representante Legal
Sello (de la empresa, cooperativa o cualquier forma asociativa)

ANEXO N° 14

Membrete (empresa, cooperativa o cualquier forma asociativa)

CARTA PROPOSICIÓN DE LA OFERTA

LUGAR Y FECHA: Valencia, __ de __ de 2026
CONTRATACIÓN: N° _____

SEÑORES:

**COMISIÓN DE CONTRATACIONES DE LA GOBERNACIÓN BOLIVARIANA DEL ESTADO CARABOBO.
SU DESPACHO. -**

Yo, _____, de nacionalidad _____, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° _____, actuando en este acto en mi condición de _____ de la Sociedad Mercantil _____, domiciliada en la ciudad de _____, inscrita por ante el Registro Mercantil _____, en fecha _____, bajo el N° _____, Tomo _____, de la Circunscripción Judicial del Estado _____, por medio de la presente me dirijo a ustedes en la oportunidad de presentar la proposición de la oferta por parte de mi representada, correspondiente al Procedimiento de Contratación Pública, mediante la modalidad de Concurso Abierto **N° GEC-CA-015-2026**, para la **“REHABILITACIÓN Y MEJORAS DE LOS ESPACIOS RECREATIVOS EN DRACULAKIDS, PARROQUIA SAN JOSÉ, MUNICIPIO VALENCIA, ESTADO CARABOBO”**, por un monto de Oferta de _____ (Bs. _____), el monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado de _____ (Bs. _____), lo cual asciende a un total de _____ (Bs. _____).

Cualquier notificación al respecto de esta contratación, deberá realizarse a la siguiente dirección _____, siendo responsable en recibir la misma el ciudadano _____, titular de la Cédula de Identidad N° _____.

CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA:

TIEMPO DE EJECUCIÓN

FORMA DE PAGO

Sin más que hacer referencia.

Atentamente,

Nombres, Apellidos, Cédula y Firma del Representante Legal
Sello (de la empresa, cooperativa o cualquier forma asociativa)

ANEXO N° 15

Membrete (empresa, cooperativa o cualquier forma asociativa)

PRESUPUESTO

LUGAR Y FECHA: Valencia, __ de __ de 2026

CONTRATACIÓN: N° _____

SEÑORES:

COMISIÓN DE CONTRATACIONES DE LA GOBERNACIÓN BOLIVARIANA DEL
ESTADO CARABOBO.
SU DESPACHO. -

MODELO PRESUPUESTO (OFERTA)					
PROCESO DE CONTRATACIÓN N°					
ÍTE M	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL BS.
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
SUB-TOTAL BS					
I.V.A 16%					
TOTAL DE LA OFERTA BS					

Nombres, Apellidos, Cédula y Firma del Representante Legal
Sello (de la empresa, cooperativa o cualquier forma asociativa)

ANEXO N° 16

Membrete (empresa, cooperativa o cualquier forma asociativa)

DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

LUGAR Y FECHA: Valencia, __ de __ de 2026
CONTRATACIÓN: N° _____

SEÑORES:

**COMISIÓN DE CONTRATACIONES DE LA GOBERNACIÓN BOLIVARIANA DEL
ESTADO CARABOBO.
SU DESPACHO. -**

Me dirijo a ustedes por medio de la presente, actuando en representación de, (identificación completa de la empresa) participante en el Procedimiento de Contratación Pública, mediante la modalidad de **Concurso Abierto N° GEC-CA-015-2026**, para la **“REHABILITACIÓN Y MEJORAS DE LOS ESPACIOS RECREATIVOS EN DRACULAKIDS, PARROQUIA SAN JOSÉ, MUNICIPIO VALENCIA, ESTADO CARABOBO”**, con la finalidad de hacer de su conocimiento que mi representada se compromete a dar fiel y cabal cumplimiento al Compromiso de Responsabilidad Social establecido en el artículo 6, numeral 24, literal e., de la Ley de Contrataciones Públicas vigente en el caso de ser concedida la contratación correspondiente por la ejecución de la obra, derivada del precitado “Concurso Abierto”. En este sentido (identificación de la empresa) se compromete a cumplir con el aporte equivalente al tres por ciento 3% del monto de la Oferta, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Estamos conscientes que el cumplimiento de dicho compromiso debe materializarse antes de recibir el último pago concerniente a la ejecución de la obra objeto del Concurso Abierto **N° GEC-CA-015-2026**, para la **“REHABILITACIÓN Y MEJORAS DE LOS ESPACIOS RECREATIVOS EN DRACULAKIDS, PARROQUIA SAN JOSÉ, MUNICIPIO VALENCIA, ESTADO CARABOBO”**.

Atentamente,

Nombres, Apellidos, Cédula y Firma del Representante Legal
Sello (de la empresa, cooperativa o cualquier forma asociativa)

ANEXO N° 17
CONTRATO DE FIANZA DE ANTICIPO

CONTRATO DE FIANZA N°: _____

AFIANZADO: _____

ACREEDOR: ESTADO CARABOBO

SUMA AFIANZADA: Bs. _____

DURACIÓN DE ESTE CONTRATO

Desde. LA ENTREGA DEL ANTICIPO Hasta: EL TOTAL REINTEGRO

Yo, **XXXXXXX**, venezolano, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad No. **V-XXXXX**, procediendo en este acto en mi carácter de **"APODERADO"** de **SEGUROS XXXXXX, C.A.**, sociedad inscrita por ante el Registro Mercantil **XXXXXXX**, en lo adelante denominada **"LA COMPAÑÍA"**, carácter que se evidencia en documento poder debidamente autenticado por ante la Notaría Pública **XXXXX XXXXXXXX**, en fecha **XXXX**, bajo el No. **XX**, Tomo **XXX**, de los libros de autenticaciones llevados por esa Notaria y por lo resuelto en la reunión de Junta Directiva, según consta de Acta No. **XXX** de fecha **XX** de **XXX** de **XXX**, y de acuerdo a las condiciones generales para los Contratos de Fianza de Anticipo, impresas en la segunda página del cuerpo de este contrato y salvo lo establecido en las condiciones especiales de este contrato, las cuales son de preferente aplicación, por medio del presente documento declaro: Constituyo a mi representada en fiadora solidaria y principal pagadora de **XXXXX**, C.A. Debidamente inscrita ante el Registro Mercantil **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, e igualmente inscrita bajo el No. de R.I.F. **J-XXXXX**, representada en este acto por el **XXXXX**, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. **V-XXXXX**; actuando en su carácter de **XXXXXXX**, debidamente facultado para ello conforme a los Estatutos de la Empresa; y quien en lo adelante y a los efectos del presente contrato se denominará **"EL AFIANZADO"**, hasta por la cantidad de **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX BOLÍVARES (Bs. XXXXX)**, para garantizar a el **ESTADO CARABOBO** en lo sucesivo denominado **"EL ACREEDOR"**, **EL REINTEGRO DEL ANTICIPO** que por la cantidad ya mencionada hará **"EL AFIANZADO"**; derivada del Proceso de Contratación **XXXX XXXXX N° XXXXX**, a celebrarse entre **"EL ACREEDOR"** y **"EL AFIANZADO"**, para la ejecución de la obra: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**. La presente fianza comenzará a regir a partir de la fecha en que **"EL AFIANZADO"** reciba el aludido anticipo y permanecerá en vigencia hasta que se haya efectuado el **TOTAL REINTEGRO**, mediante las deducciones del porcentaje de amortización establecido en el Contrato, que debe efectuar **"EL ACREEDOR"** de cada valuación pagada a **"EL AFIANZADO"**. El monto de esta Fianza se reducirá progresivamente en la misma medida en que se fuera amortizando el anticipo y en ningún caso ese monto afianzado podrá ser inferior a la parte no amortizada del anticipo, según el régimen de amortización establecido en el contrato. **"LA COMPAÑÍA"** renuncia expresamente a los beneficios de Excusión y División señalados en los artículos 1812 y 1819, así como a los acordados en los Artículos 1.833, 1.834 y 1.836 del Código Civil Vigente Venezolano. La presente fianza se rige por el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.154 de fecha 19 de noviembre del año 2014. La fianza que aquí se constituye se le aplicara el Condicionado General anexo, que para este tipo de fianza ha aprobado la Superintendencia de Seguros y que tanto **"EL ACREEDOR"** como el **"EL AFIANZADO"** declara conocer. Para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este documento se elige como domicilio especial la ciudad de Valencia Estado Carabobo, a la jurisdicción de cuyos tribunales las partes declaran someterse.

CONDICIONES GENERALES

CLÁUSULA 1. "LA COMPAÑÍA" indemnizará a **"EL ACREEDOR"**, solo hasta que el límite de la suma afianzada en el presente contrato de fianza, los daños y perjuicios que le cause el incumplimiento por parte del **AFIANZADO** de las obligaciones que este contrato garantiza. Los incumplimientos que cubre este contrato son los que ocurran durante la vigencia del plazo establecido para la ejecución del contrato que la fianza garantiza.

CLÁUSULA 2. Las fianzas emitidas por **"LA COMPAÑÍA"** para garantizar el cumplimiento de contratos públicos en cualquiera de sus modalidades, estarán vigentes hasta que **"EL ACREEDOR"**, dicte el acto administrativo de liberación de las fianzas, una vez que efectué la recepción definitiva del objeto de la contratación, otorgue el finiquito contable, la evaluación de desempeño, certifique el cumplimiento del compromiso de responsabilidad social, cuando aplique, o cualquier otra obligación que al contratista imponga la legislación que regula la materia de contrataciones públicas o el contrato.

CLÁUSULA 3. "EL ACREEDOR", exigirá a **"LA COMPAÑÍA"** el cumplimiento de la fianza, dentro del lapso de noventa (90) días hábiles contados a partir de la notificación que se le realice del acto administrativo que contiene la rescisión unilateral del contrato. En consecuencia, cumplido lo anterior, podrá acudir a la vía judicial para ejercer la pretensión de cobro del monto afianzado en contra de **"LA COMPAÑÍA"** otorgante de la fianza correspondiente.

CLÁUSULA 4. El vencimiento del plazo de este contrato no extingue la responsabilidad de **"LA COMPAÑÍA"** para con **"EL ACREEDOR"**, si el incumplimiento del **AFIANZADO** hubiere ocurrido durante la vigencia del plazo establecido para la ejecución del contrato que la fianza garantiza; siempre que **"EL ACREEDOR"**, hubiere cumplido las obligaciones previstas en este Contrato de fianza, y hubiere dado inicio al procedimiento administrativo de rescisión del contrato dentro de lapso de dieciocho (18) meses siguientes al vencimiento del plazo del contrato garantizado.

CLÁUSULA 5. Las acciones judiciales contra **"LA COMPAÑÍA"** para exigir el cumplimiento de las fianzas, caducarán a los doce (12) meses contados a partir que venza el lapso de noventa (90) días señalados en la Cláusula N° 3.

CLÁUSULA 6. "EL ACREEDOR", no podrá ceder la indemnización que resulte de este contrato, sin la aceptación previa de la **"LA COMPAÑÍA"**.

CLÁUSULA 7. Cualquier notificación que haya de hacerse a **"LA COMPAÑÍA"** con motivo de este contrato, deberá efectuarse por escrito.

CLÁUSULA 8. En caso que "**LA COMPAÑÍA**" efectúe un pago bajo este contrato quedará subrogado en todos los derechos, acciones, garantías y privilegios contra **EL AFIANZADO**, y contra terceros hasta por el monto pagado.

CLÁUSULA 9. "EL ACREEDOR", deberá exigir de **EL AFIANZADO** la presentación de los respectivos recibos de prima, así como los recibos por las renovaciones de este contrato.

CLÁUSULA 10. Toda modificación o adición que haya de hacerse a este contrato debe constar en Anexo debidamente aprobado por "**LA COMPAÑÍA**" y por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, excepto en los casos en que se modifique el nombre de los sujetos que intervienen en el contrato, el domicilio, el monto afianzado, la fecha en que se inicia o que finaliza la garantía o cualesquiera otras condiciones que no impliquen modificaciones al condicionado aprobado.

CLÁUSULA 11. En los casos de contrataciones realizadas con Empresas Internacionales, las diferencias surgidas del contrato podrán someterse al procedimiento de arbitraje. La tramitación del arbitraje se efectuará previo acuerdo de las partes y se ajustará a lo dispuesto en la Convención Interamericana Sobre Arbitraje Comercial Internacional del año 1975 y la Ley de Arbitraje Comercial, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.450 de fecha 07 de abril de 1998.

CLÁUSULA 12. Se fija como domicilio especial para todos los efectos de este contrato la ciudad donde tiene su asiento principal "**EL ACREEDOR**", a la jurisdicción de cuyos tribunales declaran las partes someterse, con exclusión de cualquier otra.

ANEXO N° 18
GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

AFIANZADO:

ACREEDOR: **ESTADO CARABOBO**

SUMA AFIANZADA: BS. _____

CONTRATO DE FIANZA N° _____

DURACIÓN DE ESTE CONTRATO:

DESDE: Según texto.

HASTA: Según texto.

Yo, _____, venezolano, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad No. V-_____, procediendo en este acto en mi carácter de **"APODERADO"** de **SEGUROS** _____, **C.A.**, sociedad inscrita por ante el Registro Mercantil _____, en lo adelante denominada "LA COMPAÑÍA", carácter que se evidencia en documento poder debidamente autenticado por ante la Notaría Pública _____ del Distrito Capital, Caracas, en fecha _____, bajo el No. ___, Tomo _____, de los libros de autenticaciones llevados por esa Notaria y por lo resuelto en la reunión de Junta Directiva, según consta de Acta No. _____ de fecha __ de ____ de 2008, y de acuerdo a las condiciones generales para los Contrato de Garantía De Fiel Cumplimiento, impresas en la segunda página del cuerpo de este contrato y salvo lo establecido en las condiciones especiales de este contrato, las cuales son de preferente aplicación, por medio del presente documento **DECLARO**: Constituyo a mi representada en fiadora solidaria y principal pagadora de sociedad mercantil _____, **C.A.**, debidamente inscrita ante el Registro Mercantil _____, e igualmente inscrita bajo el No. de R.I.F. J-_____, representada en este acto por el _____, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. V-_____; actuando en su carácter de _____, debidamente facultado para ello conforme a los Estatutos de la Empresa; y quien en lo adelante y a los efectos del presente contrato se denominará "EL AFIANZADO", hasta por la cantidad de _____ **BOLÍVARES (Bs. _____)**, para garantizar al ESTADO CARABOBO en lo sucesivo denominado "EL ACREEDOR", el fiel, cabal y oportuno cumplimiento por parte de "EL AFIANZADO", de toda y cada una de las obligaciones que resulten a su cargo y a favor de "EL ACREEDOR", por la ejecución de la obra de: _____, derivada del Proceso de Contratación _____ N° _____, "LA COMPAÑÍA" renuncia expresamente a los beneficios de Excusión y División señalados en los artículos 1812 y 1819, así como a los acordados en los Artículos 1.833, 1.834 y 1.836 del Código Civil Vigente, sometiéndose a los tribunales del Estado Carabobo. La presente fianza se registrará por el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.154 de fecha 19 de noviembre del año 2014 y el Reglamento de la Ley de Contrataciones Pública, Decreto N° 6.708, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.181 de fecha 19 de mayo de 2.009. La presente fianza estará vigente durante todo el tiempo de la ejecución del contrato hasta la Recepción Definitiva. Llegado el vencimiento de esta garantía cesara toda responsabilidad frente a "LA COMPAÑÍA". A la fianza que aquí se constituye se le aplicará el Condicionado General anexo, que para este tipo de fianza ha aprobado la Superintendencia de Seguros y que tanto "EL ACREEDOR" como el "EL AFIANZADO" declara conocer. Para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este documento se elige como domicilio especial la ciudad de **Valencia Estado Carabobo**,

a la jurisdicción de cuyos tribunales las partes declaran someterse, exclusión de cualquier otro. A la fecha de su autenticación.

CONDICIONES GENERALES

CLÁUSULA 1. "LA COMPAÑÍA" indemnizará "EL ACREEDOR", solo hasta que el límite de la suma afianzada en el presente contrato de fianza, los daños y perjuicios que le cause el incumplimiento por parte del "AFIANZADO" de las obligaciones que este contrato garantiza. Los incumplimientos que cubre este contrato son los que ocurran durante la vigencia del plazo establecido para la ejecución del contrato que la fianza garantiza.

CLÁUSULA 2. Las fianzas emitidas por "LA COMPAÑÍA" para garantizar el cumplimiento de contratos públicos en cualquiera de sus modalidades, estarán vigentes hasta que "EL ACREEDOR" dicte el acto administrativo de liberación de las fianzas, una vez que efectué la recepción definitiva del objeto de la contratación, otorgue el finiquito contable, la evaluación de desempeño, certifique el cumplimiento del compromiso de responsabilidad social, cuando aplique, o cualquier otra obligación que al contratista imponga la legislación que regula la materia de contrataciones públicas o el contrato.

CLÁUSULA 3. "EL ACREEDOR", exigirá a la "LA COMPAÑÍA" el cumplimiento de la fianza, dentro del lapso de noventa (90) días hábiles contados a partir de la notificación que se le realice del acto administrativo que contiene la rescisión unilateral del contrato. En consecuencia, cumplido lo anterior, podrá acudir a la vía judicial para ejercer la pretensión de cobro del monto afianzado en contra de la "LA COMPAÑÍA" otorgante de la fianza correspondiente.

CLÁUSULA 4. El vencimiento del plazo de este contrato no extingue la responsabilidad de LA EMPRESA DE SEGUROS para con "EL ACREEDOR", si el incumplimiento del AFIANZADO hubiere ocurrido durante la vigencia del plazo establecido para la ejecución del contrato que la fianza garantiza; siempre que "EL ACREEDOR", hubiere cumplido las obligaciones previstas en este Contrato de fianza, y hubiere dado inicio al procedimiento administrativo de rescisión del contrato dentro de lapso de dieciocho (18) meses siguientes al vencimiento del plazo del contrato garantizado.

CLÁUSULA 5. Las acciones judiciales contra "LA COMPAÑÍA" para exigir el cumplimiento de las fianzas, caducarán a los doce (12) meses contados a partir que venza el lapso de noventa (90) días señalados en la Cláusula N° 3.

CLÁUSULA 6. "EL ACREEDOR", no podrá ceder la indemnización que resulte de este contrato, sin la aceptación previa de la "LA COMPAÑÍA".

CLÁUSULA 7. Cualquier notificación que haya de hacerse a "LA COMPAÑÍA" con motivo de este contrato, deberá efectuarse por escrito.

CLÁUSULA 8. En caso que "LA COMPAÑÍA", efectúe un pago bajo este contrato quedará subrogado en todos los derechos, acciones, garantías y privilegios contra EL AFIANZADO, y contra terceros hasta por el monto pagado.

CLÁUSULA 9. "EL ACREEDOR", deberá exigir de EL AFIANZADO la presentación de los respectivos recibos de prima, así como los recibos por las renovaciones de este contrato.

CLÁUSULA 10. Toda modificación o adición que haya de hacerse a este contrato debe constar en Anexo debidamente aprobado por "LA COMPAÑÍA" y por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, excepto en los casos en que se modifique el nombre de los sujetos que intervienen en el contrato, el domicilio, el monto afianzado, la fecha en que se inicia o que finaliza la garantía o cualesquiera otras condiciones que no impliquen modificaciones al condicionado aprobado.

CLÁUSULA 11. En los casos de contrataciones realizadas con Empresas Internacionales, las diferencias surgidas del contrato podrán someterse al procedimiento de arbitraje. La tramitación del arbitraje se efectuará previo acuerdo de las partes y se ajustará a lo dispuesto en la Convención Interamericana Sobre Arbitraje Comercial Internacional del año 1975 y la Ley de Arbitraje Comercial, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.450 de fecha 07 de abril de 1998.

CLÁUSULA 12. Se fija como domicilio especial para todos los efectos de este contrato la ciudad donde tiene su asiento principal "EL ACREEDOR", a la jurisdicción de cuyos tribunales declaran las partes someterse, con exclusión de cualquier otra.

ANEXO N° 19
GARANTÍA LABORAL

AFIANZADO:

ACREEDOR: **ESTADO CARABOBO**

SUMA AFIANZADA: BS. _____

CONTRATO DE FIANZA N° _____

DURACIÓN DE ESTE CONTRATO:

DESDE: Según texto.

HASTA: Según texto.

Yo, _____, venezolano, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad No. V-_____, procediendo en este acto en mi carácter de **"APODERADO"** de **SEGUROS** _____, **C.A.**, sociedad inscrita por ante el Registro Mercantil _____, en lo adelante denominada "LA COMPAÑÍA", carácter que se evidencia en documento poder debidamente autenticado por ante la Notaría Pública _____ del Distrito Capital, Caracas, en fecha _____, bajo el No. _____, Tomo _____, de los libros de autenticaciones llevados por esa Notaria y por lo resuelto en la reunión de Junta Directiva, según consta de Acta No. _____ de fecha ____ de ____ de 2008, y de acuerdo a las condiciones generales para los Contrato de Garantía Laboral, impresas en la segunda página del cuerpo de este contrato y salvo lo establecido en las condiciones especiales de este contrato, las cuales son de preferente aplicación, por medio del presente documento **DECLARO**: Constituyo a mi representada en fiadora solidaria y principal pagadora de sociedad mercantil _____, **C.A.**, debidamente inscrita ante el Registro Mercantil _____, e igualmente inscrita bajo el No. de R.I.F. J-_____, representada en este acto por el _____, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. V-_____; actuando en su carácter de _____, debidamente facultado para ello conforme a los Estatutos de la Empresa; y quien en lo adelante y a los efectos del presente contrato se Denominará "EL AFIANZADO", hasta por la cantidad de _____ **BOLÍVARES (Bs. _____)**, para garantizar al **ESTADO CARABOBO** en lo sucesivo denominado "EL ACREEDOR", el cumplimiento de las obligaciones pagaderas en dinero, relativas a sueldos, salarios, remuneraciones, utilidades y prestaciones sociales, derivados de la relación laboral existente entre "EL AFIANZADO" y sus trabajadores, que "EL ACREEDOR", se vea legalmente obligado a satisfacer como consecuencia de la responsabilidad solidaria establecida en el artículo 50 de la Ley Orgánica de Trabajo, los Trabajadores y las trabajadoras públicas, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.706, de fecha 07 de mayo de 2012, causadas por el Procedimiento de contratación N° _____, cuyo objeto es: _____. La presente fianza estará vigente desde el inicio del contrato hasta seis (6) meses después de su terminación o la ejecución definitiva de la obra. "LA COMPAÑÍA" renuncia expresamente a los beneficios de Excusión y División señalados en los artículos 1812 y 1819, así como a los acordados en los Artículos 1.833, 1.834 y 1.836 del Código Civil Vigente Venezolano. A la fianza que aquí se constituye se le aplicará el Condicionado General anexo, que para este tipo de fianza ha aprobado la Superintendencia de Seguros y que tanto "EL ACREEDOR" como el "EL AFIANZADO" declara conocer. Para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este documento se elige como domicilio especial la ciudad de **Valencia Estado Carabobo**, a la jurisdicción de cuyos tribunales las partes declaran someterse, exclusión de cualquier otro. A la fecha de su autenticación.

CONDICIONES GENERALES

CLÁUSULA 1. "LA COMPAÑÍA" indemnizará "EL ACREEDOR", solo hasta que el límite de la suma afianzada en el presente contrato de fianza, los daños y perjuicios que le cause el incumplimiento por parte del "AFIANZADO" de las obligaciones que este contrato garantiza. Los incumplimientos que cubre este contrato son los que ocurran durante la vigencia del plazo establecido para la ejecución del contrato que la fianza garantiza.

CLÁUSULA 2. Las fianzas emitidas por "LA COMPAÑÍA" para garantizar el cumplimiento de contratos públicos en cualquiera de sus modalidades, estarán vigentes hasta que "EL ACREEDOR" dicte el acto administrativo de liberación de las fianzas, una vez que efectué la recepción definitiva del objeto de la contratación, otorgue el finiquito contable, la evaluación de desempeño, certifique el cumplimiento del compromiso de responsabilidad social, cuando aplique, o cualquier otra obligación que al contratista imponga la legislación que regula la materia de contrataciones públicas o el contrato.

CLÁUSULA 3. "EL ACREEDOR", exigirá a la "LA COMPAÑÍA" el cumplimiento de la fianza, dentro del lapso de noventa (90) días hábiles contados a partir de la notificación que se le realice del acto administrativo que contiene la rescisión unilateral del contrato. En consecuencia, cumplido lo anterior, podrá acudir a la vía judicial para ejercer la pretensión de cobro del monto afianzado en contra de la "LA COMPAÑÍA" otorgante de la fianza correspondiente.

CLÁUSULA 4. El vencimiento del plazo de este contrato no extingue la responsabilidad de LA EMPRESA DE SEGUROS para con "EL ACREEDOR", si el incumplimiento del AFIANZADO hubiere ocurrido durante la vigencia del plazo establecido para la ejecución del contrato que la fianza garantiza; siempre que "EL ACREEDOR", hubiere cumplido las obligaciones previstas en este Contrato de fianza, y hubiere dado inicio al procedimiento administrativo de rescisión del contrato dentro de lapso de dieciocho (18) meses siguientes al vencimiento del plazo del contrato garantizado.

CLÁUSULA 5. Las acciones judiciales contra "LA COMPAÑÍA" para exigir el cumplimiento de las fianzas, caducarán a los doce (12) meses contados a partir que venza el lapso de noventa (90) días señalados en la Cláusula N° 3.

CLÁUSULA 6. "EL ACREEDOR", no podrá ceder la indemnización que resulte de este contrato, sin la aceptación previa de la "LA COMPAÑÍA".

CLÁUSULA 7. Cualquier notificación que haya de hacerse a "LA COMPAÑÍA" con motivo de este contrato, deberá efectuarse por escrito.

CLÁUSULA 8. En caso que "LA COMPAÑÍA", efectúe un pago bajo este contrato quedará subrogado en todos los derechos, acciones, garantías y privilegios contra EL AFIANZADO, y contra terceros hasta por el monto pagado.

CLÁUSULA 9. "EL ACREEDOR", deberá exigir de EL AFIANZADO la presentación de los respectivos recibos de prima, así como los recibos por las renovaciones de este contrato.

CLÁUSULA 10. Toda modificación o adición que haya de hacerse a este contrato debe constar en Anexo debidamente aprobado por "LA COMPAÑÍA" y por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, excepto en los casos en que se modifique el nombre de los sujetos que intervienen en el contrato, el domicilio, el monto afianzado, la fecha en que se inicia o que finaliza la garantía o cualesquiera otras condiciones que no impliquen modificaciones al condicionado aprobado.

CLÁUSULA 11. En los casos de contrataciones realizadas con Empresas Internacionales, las diferencias surgidas del contrato podrán someterse al procedimiento de arbitraje. La tramitación del arbitraje se efectuará previo acuerdo de las partes y se ajustará a lo dispuesto en la Convención Interamericana Sobre Arbitraje Comercial Internacional del año 1975 y la Ley de Arbitraje Comercial, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.450 de fecha 07 de abril de 1998.

CLÁUSULA 12. Se fija como domicilio especial para todos los efectos de este contrato la ciudad donde tiene su asiento principal "EL ACREEDOR", a la jurisdicción de cuyos tribunales declaran las partes someterse, con exclusión de cualquier otra.

ANEXO N° 20

MODELO REFERENCIAL DEL CONTRATO

(El contenido del presente instrumento, así como la modalidad de contrato podrá ser modificado por el ente contratante al momento de la formalización de la contratación)

El **ESTADO CARABOBO**, entidad político territorial con personalidad jurídica plena, actuando por órgano de la **GOBERNACIÓN DEL ESTADO CARABOBO**, inscrita en el Registro Único de Información Fiscal (RIF) N° **G-200001526**, representada en este acto por el ciudadano **Dr. ORLANDO RAMÓN ORDOÑEZ CAMEJO**, venezolano hábil en derecho,

mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V- 15.226.390 de este domicilio, en ejercicio de las atribuciones que le confiere **POR DELEGACIÓN DEL GOBERNADOR DEL ESTADO CARABOBO**, según Decreto N° 075 de fecha 12 de Junio de 2025, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Carabobo Extraordinaria N° 10.344 de la misma fecha, y procediendo en este acto en su carácter de **SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS**, según Decreto N° 004 de fecha 09 de junio del 2025, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Carabobo Extraordinaria N° 10.322 de la misma fecha, y de conformidad con lo establecido en el artículo 62 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de Contrataciones Públicas, publicada en fecha diecinueve (19) de Noviembre del año 2014 en la Gaceta Oficial N° 6.154 Extraordinaria y su Reglamento de fecha diecinueve (19) de Mayo del año 2009, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.181, quien en lo sucesivo se denominará **“LA GOBERNACIÓN”**, por una parte, y por la otra, _____, Inscrita en el Registro Mercantil _____ de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha _____, quedando anotada bajo el N° XX, Tomo: XXX, siendo modificados sus Estatutos Sociales en varias oportunidades, siendo la última, según se evidencia en Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha _____, debidamente inscrita en fecha _____ bajo el N° XX, Tomo: XXXX, por ante el Registro Mercantil respectivo, identificado con el Registro de Información Fiscal **RIF N° J-XXXXXXXX-X**, representada en este acto por el (la) ciudadano(a) _____, venezolano(a), mayor de edad, identificada con la cedula de identidad N° V- XX.XXX.XXX, en su carácter de _____ según consta en acta de asamblea, facultado en este acto para el ejercicio de las atribuciones establecidas en la acta constitutiva ut-supra mencionada; quien en lo adelante se denominará **“EL CONTRATISTA”** y los cuales en forma conjunta se denominarán **“LAS PARTES”**, beneficiada con el procedimiento de contratación pública bajo la modalidad de Concurso Abierto, signado con el alfanumérico N° **GEC-CA-015-2026**, adjudicada en fecha XX de _____ del 2022, han convenido celebrar el presente Contrato de Obra, en los términos y condiciones que a continuación se señalan:

DEL OBJETO

CLÁUSULA PRIMERA: El presente contrato tiene como objeto regular las relaciones jurídicas entre **“LA GOBERNACIÓN”** y **“EL CONTRATISTA”** originadas con ocasión a la ejecución de la obra **“REHABILITACIÓN Y MEJORAS DE LOS ESPACIOS RECREATIVOS EN DRACULAKIDS, PARROQUIA SAN JOSÉ, MUNICIPIO VALENCIA, ESTADO CARABOBO”**, conforme a su oferta y a las especificaciones técnicas requeridas por **“LA GOBERNACIÓN”**.

DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

CLÁUSULA SEGUNDA: Para cumplir con sus obligaciones **“EL CONTRATISTA”**, se compromete con **“LA GOBERNACIÓN”**, a ejecutar la obra de acuerdo a las especificaciones y cálculos métricos de las partidas del correspondiente presupuesto por

ella presentada en fecha ____ de ____ del 2026, aprobada por “**LA GOBERNACIÓN**” y que forma parte del presente contrato. Asimismo, “**LA GOBERNACIÓN**” mantendrá la supervisión, inspección, recepción y coordinación de los trabajos objeto del presente contrato, a través de la “**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO CARABOBO**”, ubicada en la Av. Prolongación Michelena Urb. la Quizanda, Valencia Edo. Carabobo, Número de fax: 8321469 y Teléfonos: (0241) 8742774.

DE LA CONTRAPRESTACIÓN

CLÁUSULA TERCERA: La Contraprestación que recibirá “**EL CONTRATISTA**” de “**LA GOBERNACIÓN**” por la ejecución de la obra del objeto del presente contrato, se fija en la cantidad: _____ (Bs. X.XXX.XXX, xx), desglosados de la siguiente manera: _____ (Bs. X.XXX.XXX, xx) como monto base y la cantidad de: _____ (Bs. XXX.XXX, xx) por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

DEL ANTICIPO CONTRACTUAL

CLÁUSULA CUARTA: “**LA GOBERNACIÓN**” otorgará, una vez cumplidas las condiciones establecidas en la Cláusula Octava del presente contrato, un anticipo contractual del _____ **POR CIENTO (XX%)** sobre el monto de ejecución del contrato sin impuestos, por la cantidad de _____ (Bs. X.XXX.XXX, xx). En el caso de que se culmine lo estimado en el presente contrato y quede un remanente de anticipo, “**EL CONTRATISTA**” reintegrará éste o el mismo se descontará de las valuaciones pendientes por pagar a “**EL CONTRATISTA**” independientemente del monto. “**LA GOBERNACIÓN**” no aceptará cobro alguno por trabajos realizados por “**EL CONTRATISTA**” que no estén previstos en este contrato.

DE LA FORMA DE PAGO

CLÁUSULA QUINTA: La forma de pago se establecerá de la siguiente manera: “**LA GOBERNACIÓN**” pagará la total o parcialmente del monto establecido en la cláusula tercera previa revisión y aprobación de las correspondientes valuaciones, las cuales deberán ser consignadas ante la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del estado Carabobo, acompañada de las mediciones de obra ejecutada y de la respectiva factura para ser revisada, aprobada y firmada por parte del Ingeniero Inspector designado por la Dirección General de Obras correspondiente, en señal de conformidad por “**LA GOBERNACIÓN**”, la cual debe ser presentada en forma sucesiva y de modo que los lapsos entre una y otra no sean menores de cinco (05) días calendario, ni mayores de cuarenta y cinco (45) días calendario. El Ingeniero Inspector indicará a “**EL CONTRATISTA**” los reparos correspondientes a las valuaciones, dentro de un lapso no mayor de ocho (08) días calendarios, contados a partir de la notificación de las observaciones u objeciones realizada. A los fines de amortizar anticipo concedido, hasta su

total reintegro, “**LA GOBERNACIÓN**” deducirá el porcentaje de anticipo del total de cada valuación que deba ser pagada a “**EL CONTRATISTA**”.

DE LA FACTURA

CLÁUSULA SEXTA: En caso de la ejecución efectiva de la obra, el contenido de las facturas a los fines de realizar el (los) pago (s), deberá ser de la siguiente forma: a nombre de la **GOBERNACIÓN ESTADO CARABOBO, RIF G-20000152-6**, dirección fiscal: Calle Páez entre Montes de Oca y Díaz Moreno, Casa Capitolio de Valencia Nro. 101-50, Zona Centro., En caso de que existan observaciones u objeciones por parte de “**LA GOBERNACIÓN**” de las precitadas facturas, “**LA CONTRATISTA**” deberá subsanarlas y presentarlas nuevamente con las correcciones correspondientes, para lo cual dispondrá de un lapso no mayor de quince (15) días hábiles, contados a partir de la notificación de las observaciones u objeciones realizadas.

DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CLÁUSULA SÉPTIMA: “**EL CONTRATISTA**” se compromete a ejecutar y a concluir, la totalidad de los trabajos convenidos, en un plazo de _____ **(XX) Días**, según lo especificado en el Cronograma de Trabajo anexo a su oferta de fecha XX de XXXX del 2025, la cual forma parte integrante del presente Contrato. Este lapso se computará a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio; todo ello conforme al Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas artículo 127. “**EL CONTRATISTA**” deberá comenzar la Obra dentro del plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de la firma del contrato. Se podrá acordar una prórroga de ese plazo cuando existan circunstancias que lo justifiquen plenamente.

DE LA GARANTÍA DE ANTICIPO

CLÁUSULA OCTAVA: Para garantizar el total reintegro del anticipo recibido por “**EL CONTRATISTA**”, conforme a la Cláusula Cuarta, constituyó una Fianza a favor de “**LA GOBERNACIÓN**”, otorgada por una Entidad Bancaria o Empresa de Seguros, legalmente establecida en el país, mediante documento autenticado y por un monto equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo recibido por “**EL CONTRATISTA**”. Dicha Fianza permanecerá en vigencia hasta su total reintegro.

DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

CLÁUSULA NOVENA: Para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones que asume según este contrato de conformidad con el Artículo 123 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas vigente “**EL CONTRATISTA**” presentó una Fianza de Fiel Cumplimiento a favor de “**LA GOBERNACIÓN**” otorgada por una Entidad Bancaria o Empresa de Seguros, legalmente establecida en el país mediante documento autenticado, en base al **VEINTE POR CIENTO (20%)** del monto del contrato incluido los tributos, equivalente a la cantidad de: _____ **(BS. XXX.XXX, xx)**. Esta fianza estará vigente durante todo el tiempo de ejecución del contrato y hasta la Recepción Definitiva de la obra. En caso de no constituirse fianza de fiel cumplimiento, el Órgano o Ente Contratante podrá acordar con “**EL CONTRATISTA**” la retención del diez

por ciento (10%) del monto de cada pago o recibo, cuyo monto total retenido será reintegrado al momento de la recepción definitiva de los trabajos objetos del presente contrato.

DE LA GARANTÍA LABORAL

CLÁUSULA DÉCIMA: En garantía del cumplimiento de las obligaciones laborales de conformidad con el Artículo 124 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas vigente, “**EL CONTRATISTA**” presentó Fianza Laboral a favor de “**LA GOBERNACIÓN**” otorgada por una Entidad Bancaria o Empresa de Seguros, legalmente establecida en el país, mediante documento autenticado, en base al **DIEZ POR CIENTO (10%)** del costo de la mano de obra, incluida en la estructura de costo de la oferta, es decir la cantidad de: _____ (**Bs. XX.XXX, xx**). La cual deberá estar vigente desde el inicio del contrato hasta seis meses después de su terminación o Recepción Definitiva de la obra, con las mismas prerrogativas de las fianzas anteriores. En caso de no constituir Fianza Laboral, el órgano o ente contratante podrá acordar con “**EL CONTRATISTA**” la retención del **CINCO POR CIENTO (5%)** sobre los pagos que realice y cuyo monto total retenido será reintegrado al momento de la Recepción Definitiva de la obra objeto del Presente contrato.

DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: Para garantizar el límite de la responsabilidad patrimonial de “**LA GOBERNACIÓN**” frente a terceros si la hubiere, de conformidad con el artículo 125 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas vigente, “**EL CONTRATISTA**” presentó una Póliza de Responsabilidad Civil, la cual se incluye responsabilidad civil por daños a personas y equipos e instalaciones de tercero a favor de “**LA GOBERNACIÓN**”, otorgada por una Entidad Bancaria o Empresa de Seguros, legalmente establecida en el país mediante documento autenticado, en base al **TRES POR CIENTO (3%)** del monto del contrato con impuestos, equivalente a la cantidad de: _____ (**Bs. XX.XXX, xx**). Esta póliza estará vigente durante todo el tiempo de ejecución del contrato y hasta la Recepción Definitiva de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Las partes convienen que todas las obligaciones y compromisos que se deriven del cumplimiento del presente contrato, que no se encuentren de manera enunciativa dentro del contenido de las cláusulas del mismo, se regulará con sujeción a lo previsto en el Decreto de Rango, Valor y Fuerza de la Ley de Contrataciones Públicas, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.154, de fecha 19 de Noviembre 2014, y su Reglamento de fecha 19 de mayo del año 2009, publicada en la Gaceta Oficial N° 39.181 de la República Bolivariana de Venezuela, y las demás leyes que regulen la materia.

Por otra parte, “**EL CONTRATISTA**” debe colocar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al inicio de la obra, a sus expensas, y en sitio visible para el público una valla que identifique la obra, cuyas dimensiones, menciones y demás características serán determinadas por “**LA GOBERNACIÓN**”. Si “**EL CONTRATISTA**” incumple con la

presente cláusula, pagará a **“LA GOBERNACIÓN”** sin necesidad de requerimiento alguno, una cantidad equivalente al diez por ciento (10%) del costo de la valla, por cada día continuo de retraso en la instalación de las misma. Todo ello de acuerdo al Artículo 172 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas de fecha 19 de mayo del año 2009, publicada en la Gaceta Oficial N° 39.181 de la República Bolivariana de Venezuela.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: **“EL CONTRATISTA”** se obliga a utilizar todos los equipos, así como el personal técnico y obrero que fuere necesario para la correcta ejecución de la obra; para lo cual deberá seguir todas las normas previstas en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo y todas las leyes que regulen la materia. Dicho Personal, deberá estar plenamente uniformado con chalecos de identificación, de igual forma es obligación de **“EL CONTRATISTA”** mantener durante el lapso de ejecución de la obra Vallas Portátiles en perfecto estado; Tanto las Vallas Portátiles como los Chalecos de identificación tendrán las características que determine **“LA GOBERNACIÓN”**. Si **“EL CONTRATISTA”** no cumpliera con las obligaciones previstas en esta cláusula, pagará a **“LA GOBERNACIÓN”**, como Cláusula Penal, una cantidad equivalente al uno por mil (1x1000), sobre el monto total del presente contrato, por cada día calendario de retardo por el incumplimiento.

DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: De conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.154, de fecha 19 de noviembre 2014 **“EL CONTRATISTA”**, debe realizar un aporte del compromiso de **RESPONSABILIDAD SOCIAL**. **“EL CONTRATISTA”** se compromete a realizar el aporte del **TRES POR CIENTO (3%)** sobre el monto de la contratación.

DE LA PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO Y RETARDO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Si **“EL CONTRATISTA”** no inicia los trabajos objeto de este contrato en un plazo no mayor de Diez (10) días hábiles, contados a partir del momento en que las partes contratantes firmen el contrato y/o no termine los trabajos en el plazo estipulado, incluidas la prorrogas debidamente avaladas por **“LA GOBERNACIÓN”**, si las hubiere, pagará a **“LA GOBERNACIÓN”**, como Cláusula Penal, una cantidad equivalente al uno por mil (1x1000), por cada día continuo de retraso, calculado sobre el monto total del presente contrato, sin perjuicio de que se proceda a la rescisión del contrato, si así lo estimara procedente **“LA GOBERNACIÓN”**, conforme a lo previsto en el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas vigente y su Reglamento.

RETENCIONES SEGÚN LA LEY DE RAMOS TRIBUTARIOS PROPIOS DEL ESTADO

CARABOBO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas por la Ley de Ramos Tributarios Propios del Estado Carabobo, **“LA**

GOBERNACIÓN” gravará por concepto de pago del impuesto establecido en el artículo 39 *ejusdem*, la emisión de órdenes de pago, cualquiera que sea su monto, que sean realizado en calidad de pagos parciales o pagos totales a favor de **“LA CONTRATISTA”**, con motivo de la ejecución de obras, prestaciones de servicios.

DE LA EJECUCIÓN DE OBRA

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: **“EL CONTRATISTA”**, deberá en los casos de ejecución de obras constituir o adecuar un local, donde funcione la oficina de inspección, así como las instalaciones provisionales necesarias para su funcionamiento, de igual forma deberá mantener al frente de la obra a un ingeniero o ingeniera residente. Es entendido por **“EL CONTRATISTA”** que, para la ejecución del contrato, serán de obligatorio cumplimiento, las normas publicadas en cualquiera de los Organismos Competentes, relacionadas con la naturaleza del presente contrato.

DE LA TERMINACIÓN, ACEPTACIÓN Y RECEPCIÓN DEFINITIVA

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: A los fines de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo. 149 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de Contrataciones Públicas, se establece un lapso de Noventa (90) días calendarios, contados a partir de la fecha del Acta de Terminación, a los fines de determinar el buen funcionamiento de la obra recibida. Efectuada la recepción definitiva se procederá en un lapso de siete (07) días a la devolución de las retenciones que aún existiesen y a la liberación de las fianzas que se hubiesen constituido.

DEL PERSONAL

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: **“EL CONTRATISTA”**, es el patrón de todos los trabajadores y el único responsable por el pago de los salarios, prestaciones sociales y de las indemnizaciones correspondientes según las estipulaciones de la Legislación Laboral, Seguro Social Obligatorio y demás Leyes pertinentes.

DEL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

CLÁUSULA VIGÉSIMA: Ambas partes acuerdan que **“EL CONTRATISTA”** queda liberado de toda responsabilidad civil, mercantil, penal, laboral o administrativa, cuando por caso fortuito o fuerza mayor, no pudiera cumplir con la ejecución de la obra a **“LA GOBERNACIÓN”**, de acuerdo a las definiciones del presente contrato y a lo establecido en la jurisprudencia y doctrina sobre la materia.

DE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: **“LA GOBERNACIÓN”**, se reserva el derecho de rescindir unilateralmente por escrito el presente contrato en los siguientes casos:

1. Por conveniencia Institucional, en cuyo caso efectuará el pago proporcional a la obra efectivamente ejecutada por **“EL CONTRATISTA”** para la fecha de la rescisión.
2. Cuando **“EL CONTRATISTA”** preste la ejecución de la obra en contravención a cualquiera de los términos establecidos en el presente contrato.
3. Por incumplimiento de **“EL CONTRATISTA”** de cualquiera de las obligaciones que se derivan del contrato.
4. Y los demás establecidos en el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas vigente, de fecha 19 de noviembre del año 2014, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.154 y su Reglamento vigente de igual forma se reserva el derecho a exigir el resarcimiento de los daños y perjuicios a que hubiere lugar.

Igualmente, **“LA GOBERNACIÓN”** se reserva el derecho de resolver el contrato o excepcionarse de su cumplimiento por las causas previstas en la Ley.

DE LOS RECURSOS Y RESPONSABILIDAD LABORAL

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: **“EL CONTRATISTA”** se compromete con la ejecución de la obra objeto del presente contrato con sus propios medios y personal, por lo que **“LA GOBERNACIÓN”**, no asumirá ningún tipo de responsabilidad civil, mercantil, penal o laboral, por hechos causados por cualquier persona o medio relacionado directa o indirectamente, con **“EL CONTRATISTA”**. Así mismo, queda expresamente entendido entre **“LAS PARTES”** que **“EL CONTRATISTA”** es el único y exclusivo responsable ante sus trabajadores y terceras personas por las acreencias, o pasivos de cualquier naturaleza y otras obligaciones que nazcan producto de la ejecución del presente contrato, de conformidad a lo contenido en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, su reglamento vigente y demás normas aplicables.

DE LA REPRESENTACIÓN

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: **“LAS PARTES”** convienen en que **“EL CONTRATISTA”** en ningún momento podrá actuar como agente, mandatarios y/o representante de **“LA GOBERNACIÓN”**, ni tienen atribuciones o facultades que puedan obligar a este último frente a terceros.

DE LAS CESIONES

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: De conformidad con lo establecido en el artículo 155, numeral 3 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas vigente, de fecha 19 de Noviembre del año 2014, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.154 vigente, **“EL CONTRATISTA”** no podrá ceder ni traspasar el contrato, ni en todo ni en parte, siendo que la inobservancia de esta obligación producirá la rescisión inmediata del contrato sin que para ello medie indemnización alguna; salvo previa autorización de **“LA GOBERNACIÓN”**.

DE LA CONFIDENCIALIDAD

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: “EL CONTRATISTA” conviene expresamente que, durante la vigencia del contrato y los tres años subsiguientes al mismo, mantendrá en estricta confidencialidad todas las informaciones y demás asuntos que estén relacionados directa o indirectamente con el objeto del presente contrato, salvo que medie expresamente autorización, expedida por escrito y por la persona suficientemente facultada por “**LA GOBERNACIÓN**” para ello. El incumplimiento de esta hará nacer la obligación para “**EL CONTRATISTA**” de pagarle a “**LA GOBERNACIÓN**”, como indemnización por daños y perjuicios, una cantidad equivalente al doble del monto del Contrato.

DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: El presente Contrato constituye un documento principal y forma parte integrante de éste, toda la documentación que lo conforma y se encuentra relacionada con su objeto, a saber:

1. Documentación Legal (Acta Constitutiva Estatutaria) de la Contratista.
2. Registro de Información Fiscal (RIF).
3. Solvencia Laboral.
4. Documento probatorio de inscripción en el Registro Nacional de Contratistas.
5. Especificaciones técnicas.
6. Oferta económica de fecha ____ de **Xxxxxx** del **2026** con sus correspondientes especificaciones que describen detallada y pormenorizadamente la ejecución de la obra objeto del presente contrato, con los precios unitarios y los precios totales.
7. Contrato de Fianza de fiel cumplimiento, si la hubiere.
8. Contrato de Fianza Laboral, si la hubiere.
9. Contrato de Fianza de Anticipo, si la hubiera.
10. Contrato de Póliza de Responsabilidad Civil contra terceros, si la hubiere.
11. Certificado de Inscripción en el Registro Único de Personas que desarrollan actividades económicas. (**RUPDAE**).
12. Cualquier anexo u otra documentación contentiva de pactos, acuerdos, aclaratoria y misiva que suscribieran de mutuo acuerdo las partes contratantes con relación al presente Contrato.

DE LA INTERPRETACIÓN DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: Todas las dudas, controversias o vacíos que pudieran surgir de la interpretación y ejecución del presente contrato, serán solucionadas amistosamente y conforme a las normas y principios establecidos en el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas vigente, de fecha 19 de Noviembre del año 2014, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.154, el Decreto con Rango Valor

y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública vigente, el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, la Ley de Administración Financiera del Sector Público del Estado Carabobo, y cualquier otra aplicable según el ordenamiento jurídico vigente.

DE LOS COMPROMISOS

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: Todas las obligaciones y compromisos que asume “**EL CONTRATISTA**”, así como todo lo relativo a la Terminación, Aceptación, Recepción de la Obra, Prórrogas, Cesiones de Contrato, Rescisión de Contrato entre otros, se regulará con sujeción a lo previsto en el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas vigente, de fecha 19 de Noviembre del año 2014, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.154, y su Reglamento de fecha 19 de Mayo del año 2009, publicado en Gaceta Oficial N° 39.181 de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes que regulen la materia; así como todo lo previsto en el presente contrato.

DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: En lo sucesivo, cualquier modificación a las cláusulas del presente contrato podrán realizarse de común acuerdo entre las partes, mediante la realización de un Addendum, sin menoscabo de lo establecido en el artículo 130 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas vigente, de fecha 19 de noviembre del año 2014, el cual formará parte integral del presente contrato.

DE LAS IMPUTACIONES

CLÁUSULA TRIGÉSIMA: A los efectos de las erogaciones por parte de “**LA GOBERNACIÓN**” con ocasión al monto estipulado en la cláusula tercera del presente contrato, previa presentación de la respectiva factura y sean cumplidos en la cláusula quinta, será imputado a las partidas presupuestarias que de seguido se indican:

Partidas presupuestarias: _____

DE LAS NOTIFICACIONES

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: Se entenderán conocidas todas las notificaciones, requerimientos o correspondencias que se dirijan las partes por vía escrita a las direcciones respectivas de cada una, las cuales declaran expresamente ser las siguientes:

Por “**LA GOBERNACIÓN**”: la **Secretaría de Hacienda Dirección:** calle Páez, entre Montes de Oca y Díaz Moreno, casa Capitolio de Valencia N° 101-50 Zona Centro Valencia

Carabobo, Zona postal 2003 y la **Secretaría de Infraestructura**, Dirección: Zona Industrial La Quizanda, Prolongación, Av. Michelena a 100 mts. Del Elevado La Quizanda. Detrás del IVEC. Valencia, Estado Carabobo.

Por “**EL CONTRATISTA**” el (la) ciudadano(a) _____, venezolano(a), mayor de edad, identificado(a) con la cedula de identidad **N° V-** _____, en su carácter de _____ domiciliada en _____.

DEL DOMICILIO

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: Para todos los efectos del presente contrato, sus consecuencias y derivados, las partes declaran elegir como domicilio especial, único y excluyente, a la Ciudad de Valencia, Estado Carabobo, a la Jurisdicción de cuyos Tribunales declaren las partes expresamente someterse y renuncian a cualquier otro domicilio que pudieran corresponderles de acuerdo a la ley.

Se hacen tres (03) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto, en Valencia, a los _____ **(XX)** días del mes de _____ del **2026**.

POR “LA GOBERNACIÓN

POR “EL CONTRATISTA”